ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কামিল (স্নাতকোত্তর) আল-ফিকহ বিভাগ ২য় পর্ব

ফিকহ ৭ম পত্র: আল-ফিকহুল মাযহাবি ওয়া ইলমুত তাসাওউফ

ক বিভাগ : আল ফিকহুল মাযহাবি

২. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন : (ب) مجموعة

[যে-কোনো ৪টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে; মান- ৫×৪=২০]

আল মাযাহিবুল ফিকহিয়্যাতুল আরবাওয়াতু : المذاهب الفقهية الاربعة

১. **عرف الفقه لغة واصطلاحا.** [অভিধান ও শরীয়তের পরিভাষায় ফিকহের সংজ্ঞা দাও।]
২. **ما الفرق بين الفقه وأصول الفقه؟** [ফিকহ ও উসূলে ফিকহের মধ্যে পার্থক্য কী?]
৩. **ما هو موضوع الفقه المذهبي؟** [মাযহাবী ফিকহের আলোচ্য বিষয় কী?]
৪. **اذكر أئمة المذاهب الفقهية الأربعة بالترتيب التاريخي.** [ঐতিহাসিক ক্রম অনুসারে চার ফিকহী মাযহাবের ইমামগণের নাম উল্লেখ কর।]
৫. **ما هو الدور الأساسي لـ "دار الإفتاء، الكويت" في حفظ المذهب؟** [মাযহাব সংরক্ষণে 'দারুল ইফতা, কুয়েত'-এর মৌলিক ভূমিকা কী?]
৬. **أذكر ثلاثة من أصول مذهب الإمام أبي حنيفة.** [ইমাম আবু হানীফার মাযহাবের তিনটি মূলনীতি উল্লেখ কর।]
৭. **عرف الاستحسان عند الحنفية إجمالا.** [হানাফী মাযহাবে 'ইসতিহসান'-এর সংক্ষেপে সংজ্ঞা দাও।]
৮. **ما هي أهمية كتاب "الرسالة" للإمام الشافعي؟** [ইমাম শাফেয়ীর 'আল-রিসালাহ' গ্রন্থের গুরুত্ব কী?]
৯. **متى ولد الإمام مالك ومتى توفي؟** [ইমাম মালিক কখন জন্মগ্রহণ করেন এবং কখন ইন্তেকাল করেন?]
১০. **ما الفرق بين التقليد والاتباع؟** [তাকলীদ (অনুসরণ) ও ইত্তিবা (অনুকরণ)-এর মধ্যে পার্থক্য কী?]
১১. **عرف "المصالح المرسلة" لغة واصطلاحا.** [অভিধান ও শরীয়তের পরিভাষায় 'আল-মাসলাহাতুল মুরসালাহ' এর সংজ্ঞা দাও।]
১২. **ما هي الأطوار التي مر بها الفقه؟ اذكرها بالاختصار.** [ফিকহ যে স্তরগুলো অতিক্রম করেছে, তা সংক্ষেপে উল্লেখ কর।]

১৩. **اذكر ثلاثة من أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل.** [ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের মাযহাবের তিনটি মূলনীতি উল্লেখ কর।]
১৪. **ما هو حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة عند الحنفية؟** [হানাফী মাযহাবে সালাতুল জানাযায় সূরা ফাতিহা পড়ার বিধান কী?]
১৫. **ما هو الراجح في حكم رفع اليدين عند الركوع في المذهب الحنفي؟** [হানাফী মাযহাবে রুকুর সময় রফ'উল ইয়াদাইন (হাত তোলা)-এর বিধান সম্পর্কে কোনটি অগ্রগণ্য?]
১৬. **عرف "التخريج" في الفقه المذهبي.** [মাযহাবী ফিকহে 'আত-তাখরীজ'-এর সংজ্ঞা দাও।]
১৭. **ما هي نجاسة المني وعدمها عند الشافعية والحنفية؟** [শাফেয়ী ও হানাফী মাযহাবে বীর্যের অপবিত্রতা বা পবিত্রতা সংক্রান্ত বিধান কী?]
১৮. **اذكر الخلاف في حكم نجاسة البول وعدمها في المذهب المالكي.** [মালেকী মাযহাবে প্রস্রাবের অপবিত্রতা বা পবিত্রতা সংক্রান্ত বিধানে মতভেদ উল্লেখ কর।]
১৯. **ما هي الشروط الأساسية للحج عن الغير؟** [অন্যের পক্ষ থেকে হজ্জের মৌলিক শর্তাবলি কী কী?]
২০. **ما هو "الخلاف العالي"؟** ['আল-খিলাফ আল-আলী' (উচ্চতর মতপার্থক্য) কী?]
২১. **اذكر أبرز كتابين في الفقه الحنفي يعتبران مرجعا.** [হানাফী ফিকহের প্রধান দুটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ কর যা রেফারেন্স হিসেবে বিবেচিত।]
২২. **ما هو حكم الجهر بالبسملة في الصلاة في المذهب الشافعي؟** [শাফেয়ী মাযহাবে সালাতে উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ পড়ার বিধান কী?]
২৩. **ما هي شروط زكاة الزروع والثمار؟** [শস্য ও ফলের যাকাতের শর্তাবলি কী কী?]
২৪. **ما هو "الاجتهاد المطلق"؟** ['আল-ইজতিহাদুল মুতলাক' (পূর্ণ ইজতিহাদ) কী?]
২৫. **اذكر حكم كيفية الجلوس في القعدة عند المالكية.** [মালেকী মাযহাবে বৈঠকে (কু'দা) বসার পদ্ধতির বিধান উল্লেখ কর।]
২৬. **ما هي الأسباب التي تبيح الجمع بين الصلاتين في الحضر؟** [মুকিম অবস্থায় দুই সালাত একত্র করার অনুমতি দেওয়ার কারণগুলো কী কী?]
২৭. **ما هو حكم تكرار الجماعة في المسجد الذي له إمام راتب عند الحنفية؟** [নিয়মিত ইমাম আছে এমন মসজিদে জামাত পুনরাবৃত্তির বিধান হানাফী মাযহাবে কী?]

২৮. **ما هو ضابط التلفيق الممنوع؟** [নিষিদ্ধ তালফীক (মিশ্রণ)-এর নিয়ম কী?]
২৯. **اذكر الخلاف في حكم اعتبار اختلاف المطالع في الصوم.** [রোজা পালনের ক্ষেত্রে চাঁদ দেখার স্থানের ভিন্নতা বিবেচনা করার বিধানে মতভেদ উল্লেখ কর।]
৩০. **ما هي أبرز الكتب الفقهية للإمام أحمد بن حنبل؟** [ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের প্রধান ফিকহী গ্রন্থগুলো কী কী?]
৩১. **ما هو حكم زيارة روضة النبي ﷺ عند المذاهب الأربعة إجمالا؟** [চার মাযহাবের নিকট নবী করীম (স)-এর রওযা জিয়ারতের বিধান সংক্ষেপে কী?]
৩২. **ما هو أثر التقليد على الفقه في العصور المتأخرة؟** [পরবর্তী যুগগুলোতে ফিকহের ওপর তাকলীদ (অনুসরণ)-এর প্রভাব কী?]
৩৩. **ما هو الحكم في مسألة خروج المرأة للحج بدون محرم في المذهب الشافعي؟** [শাফেয়ী মাযহাবে মাহরাম ছাড়া মহিলাদের হজে যাওয়ার মাসয়ালার বিধান কী?]
৩৪. **ما هي وظيفة "المفتي" في إطار الفقه المذهبي؟** [ফিকহী মাযহাবের কাঠামোর মধ্যে 'মুফতি'-এর কাজ কী?]
৩৫. **اذكر أهمية دراسة أطوار المذهب.** [মাযহাবের স্তরগুলো অধ্যয়নের গুরুত্ব কী?]
৩৬. **ما هو حكم قراءة القرآن للميت في المذهب الحنبلي؟** [হাম্বলী মাযহাবে মৃতের জন্য কুরআন পড়ার বিধান কী?]
৩৭. **ما هي مراتب المجتهدين في المذهب الحنفي؟** [হানাফী মাযহাবে মুজতাহিদগণের স্তর কী?]
৩৮. **ما هو حكم الجهر بالتأمين وإخفائه في الصلاة عند الأئمة؟** [সালাতে উচ্চস্বরে 'আমীন' বলা বা তা নীরবে বলার বিধান সম্পর্কে ইমামগণের মতামত কী?]
৩৯. **ما هو حكم زكاة الخراج؟** [খারাজ (ভূমি রাজস্ব)-এর যাকাতের বিধান কী?]
৪০. **ما هو سبب اختلاف المذاهب الفقهية في حكم واحد؟** [একই বিধানে ফিকহী মাযহাবগুলোর ভিন্নতার কারণ কী?]

১. অভিধান ও শরীয়তের পরিভাষায় ফিকহের সংজ্ঞা দাও। (عرف الفقه لغة واصطلاحا)

উত্তর: ইসলামী শরিয়তের বিধানাবলী জানার এবং মানার জন্য 'ফিকহ' বা ইসলামী আইনশাস্ত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। মহান আল্লাহ তায়ালা দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জনকারীদের প্রশংসা করেছেন। নিম্নে ফিকহের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

আভিধানিক সংজ্ঞা (التعريف اللغوي): আরবি 'ফিকহ' (الْفِقْهُ) শব্দটি 'ফাহিমা' (فَهِمَ) ধাতু থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ হলো— ১. গভীর বুঝ বা অনুধাবন (الْفَهْمُ الدَّقِيقُ)। ২. কোনো কিছুর হাকিকত বা প্রকৃত অবস্থা জানা (إِدْرَاكُ حَقِيقَةِ الشَّيْءِ)। ৩. কোনো বক্তার কথার উদ্দেশ্য অনুধাবন করা।

পবিত্র কুরআনে 'ফিকহ' শব্দটি বুঝ বা অনুধাবন অর্থে বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন—আল্লাহ তায়ালা বলেন: *"فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا"* (কী হলো এ সম্প্রদায়ের যে, তারা কোনো কথাই বুঝতে চেষ্টা করে না!) [সূরা নিসা: ৭৮] অন্য আয়াতে হজরত শুয়াইব (আ.)-এর কওম তাঁকে বলেছিল: *"قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ"* (তারা বলল, হে শুয়াইব! তুমি যা বলো, তার অনেক কথাই আমরা বুঝি না।) [সূরা হুদ: ৯১] হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: *"مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ"* (আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের গভীর সমঝ বা ফিকহ দান করেন।) [সহীহ বুখারী ও মুসলিম]

পারিভাষিক সংজ্ঞা (التعريف الاصطلاحي): ফিকহ শাস্ত্রের বিবর্তনের সাথে সাথে এর সংজ্ঞায় কিছুটা পরিবর্তন এসেছে।

(ক) ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মতে: ফিকহ শাস্ত্রের শুরুর দিকে এর পরিধি ছিল ব্যাপক। তখন আকাইদ, তাসাউফ ও ফিকহ সব একসাথেই ছিল। তাই ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ফিকহের সংজ্ঞায় বলেন: *"الْفِقْهُ مَعْرِفَةُ النَّفْسِ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا"* (ফিকহ হলো নফসের বা আত্মার জন্য উপকারী ও ক্ষতিকর বিষয়গুলো জানা।) এই সংজ্ঞা অনুযায়ী ঈমান, ইবাদত, মুআমালাত এবং আত্মশুদ্ধি সবই ফিকহের অন্তর্ভুক্ত। এজন্য তিনি তাঁর আকাইদের কিতাবের নাম দিয়েছিলেন 'আল-ফিকহুল আকবার'।

(খ) ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ও পরবর্তী উসূলবিদগণের মতে: যখন ফিকহ একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রে রূপ নেয়, তখন এর সংজ্ঞা নির্দিষ্ট করা হয়। ফিকহের সর্বজনস্বীকৃত সংজ্ঞা হলো: *"الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَبُ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ"* (ফিকহ হলো শরিয়তের ওই সকল ব্যবহারিক বিধান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা, যা তার বিস্তারিত দলিল-প্রমাণ থেকে ইস্তিম্বাত বা চয়ন করা হয়েছে।)

বিশ্লেষণ:

- **আল-আহকামুশ শরঈয়্যাহ (শরয়ী বিধান):** ফিকহ কেবল শরিয়তের বিধান (যেমন—ওয়াজিব, হারাম) নিয়ে আলোচনা করে। আকলী বা বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয় (যেমন—দুই আর দুইয়ে চার) এর অন্তর্ভুক্ত নয়।
- **আল-আমালিয়্যাহ (ব্যবহারিক):** ফিকহ মানুষের আমল বা কাজের সাথে সম্পৃক্ত (যেমন—নামাজ, রোজা, ক্রয়-বিক্রয়)। আকাইদ বা বিশ্বাসের বিষয়গুলো এর বাইরে, তা ইলমুল কালামের আলোচ্য।
- **আল-মুকতাসাব (অর্জিত):** ফিকহ গবেষণালব্ধ জ্ঞান। যা সরাসরি ওহী নয়, বরং মুজতাহিদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে অর্জিত হয়।
- **আদিল্লাতিহাত তাফসিরিয়্যাহ (বিস্তারিত দলিল):** কুরআন ও সুন্নাহর নির্দিষ্ট আয়াত বা হাদীস থেকে এই জ্ঞান বের করা হয়।

সুতরাং সারকথা হলো, কুরআন ও সুন্নাহর গভীর গবেষণার মাধ্যমে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের হালাল-হারাম ও বিধি-বিধান জানার নামই হলো ফিকহ।

---

২. ফিকহ ও উসূলে ফিকহের মধ্যে পার্থক্য কী? (ما الفرق بين الفقه وأصول الفقه؟)

উত্তর: ইসলামী আইন বা শরিয়তের দুটি প্রধান শাখা হলো 'ফিকহ' এবং 'উসূলে ফিকহ'। সাধারণ দৃষ্টিতে দুটি বিষয় কাছাকাছি মনে হলেও এদের মধ্যে মৌলিক, পদ্ধতিগত এবং লক্ষ্যগত বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। ফিকহ হলো ইমারত বা ভবন, আর উসূলে ফিকহ হলো সেই ইমারতের ভিত্তি বা নকশা। নিম্নে এদের পার্থক্য বিশদভাবে আলোচনা করা হলো:

১. সংজ্ঞাগত পার্থক্য:

- **ফিকহ (الفقه):** ফিকহ হলো শরিয়তের ব্যবহারিক বিধানাবলীর জ্ঞান। অর্থাৎ, নামাজ ফরজ, সুদ হারাম, চুরির শাস্তি হাত কাটা—এসব সুনির্দিষ্ট বিধান জানাকে ফিকহ বলে। *সংজ্ঞা: "الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ"* (শরয়ী ব্যবহারিক বিধানাবলীর জ্ঞান।)

- **উসূলে ফিকহ (أصول الفقه):** উসূল হলো সেই পদ্ধতি বা নিয়মাবলী, যার মাধ্যমে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে ফিকহী বিধান বের করা হয়। অর্থাৎ, মুজতাহিদ কোন নিয়মে বিধান বের করবেন, তার নীতিমালা। *সংজ্ঞা: "الْعِلْمُ بِالْقَوَاعِدِ الَّتِي يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ"* (ওই সকল মূলনীতির জ্ঞান, যার মাধ্যমে বিধান চয়ন বা ইস্তিম্বাত পর্যন্ত পৌঁছানো যায়।)

২. আলোচ্য বিষয়ের (موضوع) পার্থক্য:

- **ফিকহের আলোচ্য বিষয়:** ফিকহের আলোচ্য বিষয় হলো **'মুকাল্লাফ' বা শরয়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাজ (فعل المكلف)**। যেমন—একজন মানুষের নামাজ, রোজা, ব্যবসা, বিবাহ ইত্যাদি সহীহ হলো কি না, বা তার হুকুম কী।

- **উসূলে ফিকহের আলোচ্য বিষয়:** উসূলের আলোচ্য বিষয় হলো **'শরয়ী দলিলসমূহ' (الأدلة الشرعية)**। যেমন—কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস। উসূল আলোচনা করে যে, 'আম' (সাধারণ শব্দ) দ্বারা কী হুকুম সাব্যস্ত হয়, 'নাস' (আদেশসূচক শব্দ) দ্বারা ওয়াজিব হয় কি না।

৩. উৎসের (Source) পার্থক্য:

- **ফিকহ:** ফিকহ উদ্ভূত হয় উসূলে ফিকহ থেকে। অর্থাৎ, উসূলের নিয়ম প্রয়োগ করেই ফিকহ তৈরি হয়।

- **উসূলে ফিকহ:** উসূলে ফিকহ উদ্ভূত হয় ইলমুল কালাম (আকাইদ), আরবি ভাষা এবং শরিয়তের মাকাসিদ (উদ্দেশ্য) থেকে।

৪. লক্ষ্যের (الغاية) পার্থক্য:

- **ফিকহের লক্ষ্য:** মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তির জন্য আমল করা। অর্থাৎ শরিয়ত মেনে চলা।
- **উসূলে ফিকহের লক্ষ্য:** শরিয়তের সঠিক বিধান বের করা (ইস্তিম্বাত) এবং মুজতাহিদ তৈরি করা।

উদাহরণ: আল্লাহ তায়ালা বলেন: *"أَقِيمُوا الصَّلَاةَ"* (নামাজ কায়েম কর)।

- **উসূলবিদ বলেন:** এখানে 'আক্বিমু' শব্দটি আমর (আদেশসূচক)। আর উসূলের নিয়ম হলো: *"الْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ"* (আদেশ ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ বহন করে)।
- **ফকিহ বলেন:** যেহেতু আল্লাহ আদেশ করেছেন এবং আদেশ ওয়াজিব বোঝায়, তাই **'নামাজ পড়া ফরজ'**। এখানে 'নামাজ ফরজ'—এটা ফিকহ। আর 'আদেশ ওয়াজিব বোঝায়'—এটা উসূলে ফিকহ।

উপসংহার: সারকথা হলো, ফিকহ হলো ফলাফল (Product), আর উসূলে ফিকহ হলো উৎপাদন পদ্ধতি (Process)। ফিকহ সাধারণ মানুষের জন্য অনুসরণীয়, আর উসূলে ফিকহ মুজতাহিদদের গবেষণার হাতিয়ার। একটি ছাড়া অন্যটি অচল।

---

৩. মাযহাবী ফিকহের আলোচ্য বিষয় কী? (ما هو موضوع الفقه المذهبي؟)

উত্তর: 'ফিকহুল মাযহাবি' বা মাযহাবী ফিকহ হলো ইসলামী আইনশাস্ত্রের একটি বিশেষ শাখা, যা নির্দিষ্ট কোনো ফিকহী মাযহাবের (যেমন—হানাফী, মালিকী, শাফেয়ী বা হাম্বলী) মূলনীতি ও ইমামগণের ইজতিহাদের আলোকে শরিয়তের বিধানাবলী আলোচনা করে। সাধারণ ফিকহের আলোচ্য বিষয় এবং মাযহাবী ফিকহের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে একটি বিশেষ সম্পর্কের ও পার্থক্যের জায়গা রয়েছে।

মাযহাবী ফিকহের আলোচ্য বিষয়সমূহ:

(১) নির্দিষ্ট উসূলের আলোকে মুকাল্লাফের কার্যাবলি: মাযহাবী ফিকহের প্রধান আলোচ্য বিষয় হলো মুকাল্লাফ বা শরয়ী বিধান পালনে বাধ্য মানুষের কাজ

(ইবাদত, মুআমালাত, জিনায়াত ইত্যাদি)। তবে এই আলোচনা হয় **নির্দিষ্ট মাযহাবের ইমামের নির্ধারিত উসূল বা মূলনীতির ভিত্তিতে**। যেমন—হানাফী মাযহাবী ফিকহে আলোচনা করা হয় যে, ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর উসূল অনুযায়ী 'খবরে ওয়াহিদ' কুরআনের 'আম' আয়াতকে মানসুখ করতে পারে কি না এবং তার ভিত্তিতে কোনো আমল জায়েজ বা নাজায়েজ কি না।

(২) ইমাম ও ছাত্রদের মতামত সংরক্ষণ (الأقوال والروايات): মাযহাবী ফিকহ সংশ্লিষ্ট মাযহাবের ইমাম এবং তাঁর প্রধান ছাত্রদের (আসহাব) মতামত, তাঁদের ইখতিলাফ বা মতভেদ এবং তাঁদের দলিলগুলো নিয়ে আলোচনা করে। উদাহরণস্বরূপ, হানাফী ফিকহে ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.)-এর মতামতের ভিন্নতা এবং এর প্রেক্ষাপট আলোচনা করা হয়। একে **'ইখতিলাফুদ দাখিলী'** বা অভ্যন্তরীণ মতভেদ বলা হয়।

(৩) কিতাব ও রিওয়ায়াতের স্তরবিন্যাস (طبقات الكتب والروايات): মাযহাবী ফিকহের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মাযহাবের নির্ভরযোগ্য কিতাব ও বর্ণনার স্তর যাচাই করা। যেমন—হানাফী মাযহাবে 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ' (ظاهر الرواية), 'নাওয়াদির' (النوادر) এবং 'ফতোয়া' বা 'ওয়াকিয়াত' (الواقعات)-এর মধ্যে পার্থক্য করা এবং কোনটির ওপর ফতোয়া হবে তা নির্ধারণ করা।

(৪) তারজীহ বা অগ্রাধিকার প্রদান (الترجيح): মাযহাবের মধ্যে একাধিক মত থাকলে কোনটি শক্তিশালী বা 'রাজিহ' (الراجح) এবং কোনটি দুর্বল বা 'মারজুহ' (المرجوح), তা নির্ণয় করা মাযহাবী ফিকহের অন্যতম কাজ। পরবর্তী যুগের ফকীহগণ (আসহাবুত তারজীহ) যুগের চাহিদা অনুযায়ী মাযহাবের উসূলের ভেতরে থেকে সঠিক মতটি বাছাই করেন।

(৫) ফতোয়া প্রদানের নীতিমালা (رسم المفتي): কিভাবে ফতোয়া দিতে হবে, কোন কিতাব থেকে ফতোয়া দেওয়া যাবে এবং মাযহাবের কোন মতটি 'মুফতা বিহি' (যার ওপর ফতোয়া প্রদত্ত)—এগুলো মাযহাবী ফিকহের আলোচ্য বিষয়।

উপসংহার: সুতরাং, মাযহাবী ফিকহের আলোচ্য বিষয় কেবল হালাল-হারাম জানা নয়, বরং এটি একটি সুশৃঙ্খল পদ্ধতি। এর মাধ্যমে জানা যায় কিভাবে একটি নির্দিষ্ট আইনি কাঠামোর (School of Thought) ভেতরে থেকে কুরআন ও সুন্নাহর ওপর আমল করা যায়। আমাদের সিলেবাসে 'আল-ফিকহুল মাযহাবি'

পাঠের উদ্দেশ্য হলো হানাফী মাযহাবের দলিল ও স্বকীয়তা অনুধাবন করা এবং অন্য মাযহাবের সাথে তুলনামূলক জ্ঞান অর্জন করা।

---

৪. ঐতিহাসিক ক্রম অনুসারে চার ফিকহী মাযহাবের ইমামগণের নাম উল্লেখ কর। (اذكر أئمة المذاهب الفقهية الأربعة بالترتيب التاريخي)

উত্তর: আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের মধ্যে সর্বজনস্বীকৃত চারটি ফিকহী মাযহাব রয়েছে, যা হাজার বছর ধরে মুসলিম উম্মাহকে সঠিক পথে পরিচালিত করে আসছে। এই মাযহাবগুলোর প্রতিষ্ঠাতা ইমামগণ ছিলেন ইলম, তাকওয়া এবং ইজতিহাদের সর্বোচ্চ শিখরে আসীন। ঐতিহাসিক আগমনের ক্রম অনুসারে (Chronological Order) চার ইমামের পরিচিতি ও সময়কাল নিম্নে তুলে ধরা হলো:

(১) ইমাম আবু হানীফা (রহ.) [৮০ – ১৫০ হিজরি]:

- **নাম:** নু'মান ইবনে ছাবিত (النعمان بن ثابت)।
- **উপাধি:** ইমামুল আজম (সর্বশ্রেষ্ঠ ইমাম)।
- **মাযহাব:** হানাফী মাযহাব (المذهب الحنفي)।
- **জন্ম ও মৃত্যু:** তিনি ৮০ হিজরিতে কুফায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫০ হিজরিতে বাগদাদে ইন্তেকাল করেন।
- **বৈশিষ্ট্য:** তিনি তাবেঈ ছিলেন এবং সাহাবী হযরত আনাস (রা.)-কে দেখেছেন বলে মত রয়েছে। তিনি ফিকহ সংকলনের পথিকৃৎ এবং 'কিয়াস' ও 'ইস্তিসান'-এর সুশৃঙ্খল ব্যবহারের জন্য বিখ্যাত। মুসলিম বিশ্বের সর্বাধিক মানুষ তাঁর মাযহাবের অনুসারী।

(২) ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রহ.) [৯৩ – ১৭৯ হিজরি]:

- **নাম:** মালিক ইবনে আনাস (مالك بن أنس)।
- **উপাধি:** ইমামু দারিল হিজরাহ (মদীনার ইমাম)।
- **মাযহাব:** মালিকী মাযহাব (المذهب المالكي)।

- **জন্ম ও মৃত্যু:** তিনি ৯৩ হিজরিতে পবিত্র মদীনা মুনাওয়ারায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭৯ হিজরিতে সেখানেই ইন্তেকাল করেন।
- **বৈশিষ্ট্য:** তিনি মদীনার 'আমল' বা রীতিকে (عمل أهل المدينة) শরিয়তের অন্যতম দলিল মনে করতেন। তাঁর রচিত হাদীস ও ফিকহের গ্রন্থ 'আল-মুওয়াত্তা' (الموطأ) জগদ্বিখ্যাত।

(৩) ইমাম শাফেয়ী (রহ.) [১৫০ – ২০৪ হিজরি]:

- **নাম:** মুহাম্মাদ ইবনে ইদরীস আশ-শাফেয়ী (محمد بن إدريس الشافعي)।
- **উপাধি:** নাসিরুল হাদীস (হাদীসের সাহায্যকারী)।
- **মাযহাব:** শাফেয়ী মাযহাব (المذهب الشافعي)।
- **জন্ম ও মৃত্যু:** তিনি ১৫০ হিজরিতে (যে বছর ইমাম আবু হানীফা ইন্তেকাল করেন) গাজায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০৪ হিজরিতে মিসরে ইন্তেকাল করেন।
- **বৈশিষ্ট্য:** তিনি ফিকহ ও হাদীসের মধ্যে সমন্বয়কারী হিসেবে পরিচিত। তিনি উসূলে ফিকহ শাস্ত্রের প্রথম সংকলক। তাঁর রচিত 'আর-রিসালাহ' এবং 'কিতাবুল উম্ম' এই শাস্ত্রের ভিত্তি।

(৪) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) [১৬৪ – ২৪১ হিজরি]:

- **নাম:** আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হাম্বল (أحمد بن محمد بن حنبل)।
- **উপাধি:** ইমামু আহলিস সুন্নাহ (সুন্নতের ইমাম)।
- **মাযহাব:** হাম্বলী মাযহাব (المذهب الحنبلي)।
- **জন্ম ও মৃত্যু:** তিনি ১৬৪ হিজরিতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৪১ হিজরিতে সেখানেই ইন্তেকাল করেন।
- **বৈশিষ্ট্য:** তিনি ছিলেন ইমাম শাফেয়ীর ছাত্র এবং বিশাল বড় মুহাদ্দিস। তাঁর সংকলিত 'আল-মুসনাদ' হাদীসের বিশাল ভাণ্ডার। তিনি ফতোয়া

প্রদানের ক্ষেত্রে হাদীস ও সাহাবীদের আছারের ওপর সর্বাধিক নির্ভর করতেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: *"خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ"* (সর্বোত্তম মানুষ আমার যুগের, তারপর তার পরবর্তী যুগের, তারপর তার পরবর্তী যুগের।) [বুখারী ও মুসলিম] এই চার ইমামই খাইরুল কুরুনের বা স্বর্ণযুগের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

---

৫. মাযহাব সংরক্ষণে 'দারুল ইফতা, কুয়েত'-এর মৌলিক ভূমিকা কী? (ما هو الدور الأساسي لـ " دار الإفتاء، الكويت " في حفظ المذهب؟)

উত্তর: আধুনিক যুগে ইসলামী ফিকহ ও মাযহাব সংরক্ষণে এবং সমসাময়িক সমস্যার সমাধানে কুয়েতের 'দারুল ইফতা' বা কুয়েত ফতোয়া বোর্ড এবং কুয়েতের আওকাফ মন্ত্রণালয় এক ঐতিহাসিক ও অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছে। বিশেষ করে আমাদের পাঠ্যবই **'আল-মাজাহিবুল ফিকহিয়্যাহ আল-আরবা'আহ'**-এর সংকলন ও প্রচার এবং বিশ্বখ্যাত **'আল-মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ' (ফিকহ বিশ্বকোষ)** প্রণয়ন তাদের অন্যতম অবদান। মাযহাব সংরক্ষণে তাদের মৌলিক ভূমিকাগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

(১) চার মাযহাবের ফিকহ সংকলন ও সহজীকরণ: কুয়েত ফতোয়া বোর্ড অনুধাবন করেছিল যে, প্রাচীন কিতাবগুলো থেকে বিধান বের করা আধুনিক শিক্ষিত সমাজের জন্য কঠিন। তাই তারা হানাফী, মালিকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী—এই চার মাযহাবের ফিকহকে সহজ, সাবলীল এবং আধুনিক বিন্যাসে উপস্থাপন করার উদ্যোগ নেয়। তাদের প্রকাশিত গ্রন্থগুলোতে প্রতিটি মাযহাবের মূল সিদ্ধান্তগুলো দলীলসহ উল্লেখ করা হয়েছে, যা মাযহাব চর্চাকে পুনরুজ্জীবিত করেছে।

(২) আল-মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ (ফিকহ বিশ্বকোষ) প্রণয়ন: এটি বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় ফিকহী প্রজেক্ট। কুয়েত মন্ত্রণালয় প্রায় ৪০ বছরের পরিশ্রমে ৪৫ খণ্ডে এই বিশ্বকোষ তৈরি করেছে। এর বৈশিষ্ট্য হলো:

- এতে বর্ণানুক্রমিকভাবে ফিকহী পরিভাষাগুলো সাজানো হয়েছে।

- প্রতিটি মাসআলায় চার মাযহাবের মতামত সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে, দলিলসহ এবং রেফারেন্সসহ উল্লেখ করা হয়েছে।
- এর মাধ্যমে মাযহাবগুলোর বিলুপ্ত বা দুর্লভ মাসআলাগুলো সংরক্ষিত হয়েছে।

(৩) আধুনিক সমস্যার (নাওয়াযিল) সমাধান: দারুল ইফতা কুয়েত আধুনিক যুগের জটিল সমস্যা (যেমন—শেয়ার বাজার, অর্গান ট্রান্সপ্লান্ট, ডিজিটাল কারেন্সি) নিয়ে আন্তর্জাতিক ফিকহ সেমিনার আয়োজন করে। সেখানে চার মাযহাবের উসূল প্রয়োগ করে সমসাময়িক সমস্যার সমাধান দেওয়া হয়। এর ফলে মাযহাবী ফিকহ যে কেবল মধ্যযুগের নয়, বরং সর্বযুগের জন্য প্রযোজ্য—তা প্রমাণিত হয়েছে।

(৪) মাযহাবী ঐক্যের প্রতীক: তারা কোনো নির্দিষ্ট মাযহাবের প্রতি পক্ষপাতিত্ব না করে চারটি মাযহাবকেই সমান গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করেছে। এতে মাযহাব নিয়ে উগ্রতা কমেছে এবং ফিকহুল মুকারান (তুলনামূলক ফিকহ) চর্চা বৃদ্ধি পেয়েছে।

উপসংহার: সংক্ষেপে, কুয়েত ফতোয়া বোর্ড বা দারুল ইফতা ক্লাসিক্যাল ফিকহকে আধুনিক লাইব্রেরিতে ফিরিয়ে এনেছে। তারা মাযহাবের বিশাল ভাণ্ডারকে সুশৃঙ্খলভাবে সংকলন (Tadwin) করে তা ধ্বংস বা বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করেছে। তাদের এই প্রচেষ্টা ফিকহ শিক্ষার্থীদের জন্য এক অমূল্য নিয়ামত।

---

৬. ইমাম আবু হানীফার মাযহাবের তিনটি মূলনীতি উল্লেখ কর। (أذكر ثلاثة من أصول مذهب الإمام أبي حنيفة.)

উত্তর: ইমাম আজম আবু হানীফা (রহ.) ফিকহ শাস্ত্রের জনক এবং প্রাচীনতম ফিকহী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ফিকহ সংকলনের সময় কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বিধান ইস্তিম্বাত (চয়ন) করার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। যদিও তিনি স্বতন্ত্রভাবে 'উসূলে ফিকহ' বা নীতিমালার কিতাব লিখে যাননি, তবুও তাঁর ছাত্ররা এবং পরবর্তী হানাফী উসূলবিদগণ তাঁর ইজতিহাদ ও ফতোয়া বিশ্লেষণ করে তাঁর উসূলগুলো লিপিবদ্ধ করেছেন। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) নিজেই তাঁর মাযহাবের মূলনীতি বর্ণনা করে বলেন: " آخُذُ

بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنْ لَمْ أَجِدْ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنْ لَمْ أَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذْتُ بِقَوْلِ أَصْحَابِهِ..." (আমি প্রথমে আল্লাহর কিতাব গ্রহণ করি। যদি তাতে না পাই তবে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহ গ্রহণ করি। যদি আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহয় না পাই, তবে সাহাবীদের কাউল বা মতামত গ্রহণ করি...।) নিম্নে ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মাযহাবের তিনটি প্রধান মূলনীতি আলোচনা করা হলো:

১. **কিতাবুল্লাহ বা আল-কুরআন (كتاب الله):** হানাফী মাযহাবের সর্বপ্রথম ও প্রধান উৎস হলো পবিত্র কুরআন। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) কুরআনের বিধানকে চূড়ান্ত ও অকাট্য মনে করতেন। তাঁর উসূল হলো—কুরআনের কোনো আয়াতের হুকুম 'আম' (ব্যাপক) হলে তা শক্তিশালী দলিল হিসেবে গণ্য হবে এবং কেবল 'খবরে ওয়াহিদ' (একক বর্ণনাকারীর হাদীস) দ্বারা কুরআনের 'আম' হুকুমকে রহিত বা খাস (সীমাবদ্ধ) করা যাবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত কুরআনে স্পষ্ট সমাধান পাওয়া যায়, ততক্ষণ তিনি অন্য কোনো দলিলে যেতেন না। আল্লাহ তায়ালা বলেন: *"مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ"* (আমি কিতাবে কোনো কিছুই বাদ দেইনি।) [সূরা আন'আম: ৩৮]

২. **সুন্নাতে রাসূল (سنة الرسول):** কুরআনের পরেই ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর দ্বিতীয় মূলনীতি হলো সুন্নাহ বা হাদীস। তিনি 'মশহুর' (প্রসিদ্ধ) এবং 'আহাদ' (একক) হাদীসের মধ্যে পার্থক্য করতেন। তাঁর মতে, ইবাদত ও হালাল-হারামের ক্ষেত্রে খবরে ওয়াহিদ গ্রহণযোগ্য, তবে যদি তা 'উমুমুল বালওয়া' (সর্বসাধারণের জন্য প্রযোজ্য বিধান) সংক্রান্ত হয় এবং কুরআনের প্রকাশ্য অর্থের বিরোধী হয়, তবে তিনি সতর্কতার সাথে রাবীর ফিকহী যোগ্যতা যাচাই করতেন। তিনি সহীহ হাদীসকে নিজের 'কিয়াস' বা যুক্তির ওপর প্রাধান্য দিতেন।

৩. **আকওয়ালে সাহাবা (أقوال الصحابة):** ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মাযহাবের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হলো সাহাবায়ে কেরামের মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া। যদি কোনো বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহয় স্পষ্ট সমাধান না পাওয়া যেত, তবে তিনি সাহাবীদের ফতোয়া গ্রহণ করতেন। তাঁর নীতি ছিল: সাহাবীদের মধ্যে মতভেদ থাকলে তিনি তাঁদের মধ্য থেকে যেকোনো একজনের মত গ্রহণ করতেন, কিন্তু তাঁদের মতের বাইরে গিয়ে নতুন কোনো মত (ইজতিহাদ) তৈরি করতেন না। কারণ সাহাবীরা ওহী নাজিলের সাক্ষী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: *"أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ"* (আমার সাহাবীরা নক্ষত্রতুল্য, তোমরা

জাদেরই অনুসরণ করবে, সঠিক পথ পাবে।)

---

৭. হানাফী মাযহাবে 'ইসতিহসান'-এর সংক্ষেপে সংজ্ঞা দাও। (عرف الاستحسان عند الحنفية إجمالا.)

উত্তর: উসূলে ফিকহের পরিভাষায় 'ইসতিহসান' (الاستحسان) হানাফী মাযহাবের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সূক্ষ্ম দলিল। আভিধানিক অর্থে ইসতিহসান মানে হলো 'কোনো কিছুকে উত্তম মনে করা' বা 'ভাল জ্ঞান করা'। শরিয়তের পরিভাষায়, যখন কোনো মুজতাহিদ বিশেষ কোনো শক্তিশালী প্রমাণের ভিত্তিতে প্রকাশ্য কিয়াস (Analogy) ছেড়ে দিয়ে ভিন্ন কোনো বিধান গ্রহণ করেন যা মানুষের জন্য সহজতর বা অধিকতর কল্যাণকর, তখন তাকে ইসতিহসান বলা হয়। একে অনেক সময় 'কিয়াসে খফি' বা সূক্ষ্ম কিয়াসও বলা হয়।

পারিভাষিক সংজ্ঞা: প্রখ্যাত হানাফী উসূলবিদ আবুল হাসান আল-কারখী (রহ.) ইসতিহসানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন: *"الْاِسْتِحْسَانُ: هُوَ الْعُدُولُ بِالْمَسْأَلَةِ عَنْ حُكْمِ نَظَائِرِهَا إِلَى خِلَافِهِ لِوَجْهٍ أَقْوَى يَقْتَضِي الْعُدُولَ"* (ইসতিহসান হলো: কোনো মাসআলার হুকুম তার সমজাতীয় নজিরগুলোর হুকুম থেকে সরিয়ে ভিন্ন হুকুম প্রদান করা, এমন কোনো শক্তিশালী দলিলে বা কারণের ভিত্তিতে যা এই পরিবর্তনের দাবি রাখে।)

ইমাম সারাখসী (রহ.) তাঁর 'আল-মাবসুত' গ্রন্থে বলেন: *"الْاِسْتِحْسَانُ تَرْكُ الْقِيَاسِ وَالْأَخْذُ بِمَا هُوَ أَوْفَقُ لِلنَّاسِ"* (ইসতিহসান হলো [কঠিন] কিয়াস বর্জন করা এবং মানুষের জন্য যা অধিকতর সহজ ও উপযোগী তা গ্রহণ করা।)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও উদাহরণ: ইসতিহসানের মূল কথা হলো শরিয়তের মাকাসিদ বা উদ্দেশ্য (জনকল্যাণ ও সহজীকরণ) বাস্তবায়ন করা। কখনো কখনো সাধারণ যুক্তি বা কিয়াস প্রয়োগ করলে মানুষের ওপর কঠোরতা আরোপিত হয় বা অন্যায় হয়। তখন মুজতাহিদ কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা বা জরুরতের (প্রয়োজনীয়তা) ভিত্তিতে কিয়াস ত্যাগ করেন।

উদাহরণস্বরূপ: **ভুলে পানাহার করা:** কিয়াসের দাবি হলো, রোজাদার যদি ভুলে কিছু খেয়ে ফেলে তবে তার রোজা ভেঙ্গে যাওয়া উচিত। কারণ রোজার রুকন হলো পানাহার থেকে বিরত থাকা, আর সে তা ভঙ্গ করেছে। কিন্তু হানাফী

মাযহাবে 'ইসতিহসান' বা হাদীসের বিশেষ দলিলে রোজা ভাঙ্গে না। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: *"مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ"* (যে ব্যক্তি রোজাদার অবস্থায় ভুলে পানাহার করল, সে যেন তার রোজা পূর্ণ করে। কেননা আল্লাহই তাকে পানাহার করিয়েছেন।) [সহীহ বুখারী ও মুসলিম] এখানে প্রকাশ্য যুক্তি (কিয়াস) ছেড়ে হাদীসের কারণে ইসতিহসান গ্রহণ করা হয়েছে।

হানাফী মাযহাবে ইসতিহসান প্রবৃত্তির অনুসরণ নয়, বরং এটি নস (Text), ইজমা বা প্রয়োজনের ভিত্তিতে শরিয়তের রুখসত বা সহজীকরণের পথ। ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-কে 'আসহাবুর রায়' বলা হয় মূলত এই ইসতিহসানের ব্যাপক ও দক্ষ ব্যবহারের কারণে, যার মাধ্যমে তিনি ফিকহকে মানুষের বাস্তব জীবনের উপযোগী করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন: *"يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ"* (আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান, কঠিন চান না।) [সূরা বাকারা: ১৮৫]

---

৮. ইমাম শাফেয়ীর 'আল-রিসালাহ' গ্রন্থের গুরুত্ব কী? (ما هي أهمية كتاب "الرسالة" للإمام الشافعي؟)

উত্তর: ইসলামী জ্ঞানবিজ্ঞানের ইতিহাসে ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইদরীস আশ-শাফেয়ী (রহ.) রচিত **'আর-রিসালাহ' (الرسالة)** গ্রন্থটি এক যুগান্তকারী ও বিপ্লবাত্মক সংযোজন। এটি কেবল শাফেয়ী মাযহাবের নয়, বরং সমগ্র মুসলিম উম্মাহর ফিকহী ও আইনি কাঠামোর ভিত্তিপ্রস্তর। এই গ্রন্থটিকে উসূলে ফিকহ বা 'ইসলামী আইনতত্ত্ব'-এর সর্বপ্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সংকলন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ দিকে যখন ফিকহী মতভেদ চরম আকার ধারণ করে, তখন ইমাম শাফেয়ী এই গ্রন্থটি রচনা করেন।

'আর-রিসালাহ' গ্রন্থের গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. উসূলে ফিকহ শাস্ত্রের গোড়াপত্তন: ইমাম শাফেয়ীর আগে মুজতাহিদগণ ইজতিহাদ করতেন, কিন্তু ইজতিহাদের নীতিমালাগুলো কোনো নির্দিষ্ট গ্রন্থে লিখিত ছিল না। ইমাম শাফেয়ী সর্বপ্রথম এই কিতাবের মাধ্যমে ইজতিহাদের নিয়মাবলী, যেমন—আম-খাস (সাধারণ-নির্দিষ্ট), নাসিখ-মানসুখ (রহিতকারী-

রহিত), এবং মুজমাল-মুবাঈয়্যান (অস্পষ্ট-স্পষ্ট)-এর সংজ্ঞা ও প্রয়োগবিধি লিপিবদ্ধ করেন। ফখরুদ্দিন রাযী বলেন: *"এরিস্টটল যেমন যুক্তিবিদ্যার নিয়ম ঠিক করেছিলেন, শাফেয়ী তেমনি ফিকহের নিয়ম ঠিক করেছেন।"*

২. **হাদীস ও ফিকহের সমন্বয় (সমন্বয়কারী ভূমিকা):** সে যুগে আলেম সমাজ প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত ছিল: 'আহলুল হাদীস' (যাঁরা কেবল হাদীস মানতেন কিন্তু ইস্তিম্বাতে দুর্বল ছিলেন) এবং 'আহলুর রায়' (যাঁরা যুক্তি বা কিয়াস বেশি ব্যবহার করতেন)। ইমাম শাফেয়ী 'আর-রিসালাহ'-এর মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, সহীহ হাদীস থাকলে কিয়াসের প্রয়োজন নেই, আবার বিধান বের করতে হলে হাদীসের সাথে ফিকহী উসূলের প্রয়োগ অপরিহার্য। তিনি সুন্নাহর প্রামাণিকতা প্রতিষ্ঠা করেন এবং বলেন: *"مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مِنْ طَاعَةِ رَسُولِهِ، فَإِنَّمَا هُوَ طَاعَةٌ لِلَّهِ"* (আল্লাহ তাঁর রাসূলের আনুগত্যের যে নির্দেশ দিয়েছেন, তা মূলত আল্লাহরই আনুগত্য।)

৩. **সুন্নাহর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা:** অনেকে কুরআনকে যথেষ্ট মনে করতেন এবং হাদীসকে গৌণ ভাবতেন। ইমাম শাফেয়ী এই কিতাবে জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠা করেন যে, সুন্নাহ হলো কুরআনের ব্যাখ্যা এবং ওহী। তিনি প্রমাণ করেন যে, রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহ ছাড়া কুরআনের আহকাম পালন অসম্ভব।

৪. **নাসিখ ও মানসুখের নীতিমালা:** কোনো হাদীস কুরআনের আয়াতকে রহিত করতে পারে কি না, বা কুরআন সুন্নাহকে রহিত করতে পারে কি না—এই জটিল বিষয়গুলো তিনি 'আর-রিসালাহ' গ্রন্থে অত্যন্ত প্রজ্ঞার সাথে সমাধান করেছেন।

উপসংহার: 'আর-রিসালাহ' গ্রন্থটি আব্বাসীয় খলিফা হারুনুর রশিদের অনুরোধে বা মুহাদ্দিস আব্দুর রহমান ইবনে মাহদীর অনুরোধে রচিত হয়েছিল। এটি মুসলিম উম্মাহকে ফিকহী অরাজকতা থেকে রক্ষা করে একটি নিয়মতান্ত্রিক আইনি কাঠামোর ওপর দাঁড় করিয়েছে। আজও কোনো মুজতাহিদ বা গবেষক উসূলে ফিকহ অধ্যয়ন করতে চাইলে 'আর-রিসালাহ' পাঠ করা তার জন্য অপরিহার্য।

---

৯. ইমাম মালিক কখন জন্মগ্রহণ করেন এবং কখন ইন্তেকাল করেন? (متى ولد الإمام مالك ومتى توفي؟)

উত্তর: ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রহ.) ছিলেন চার মাযহাবের অন্যতম এবং মদীনার প্রখ্যাত ইমাম। তাঁকে 'ইমামু দারিল হিজরাহ' (হিজরতের ভূমির ইমাম) বা 'আলীমু আহলিল মদীনা' বলা হয়। তাঁর জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ এবং সেই সময়ের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ফিকহী মাযহাবের ইতিহাসের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জন্ম (المولد): ইমাম মালিক (রহ.)-এর জন্ম সন নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে সামান্য মতভেদ থাকলেও বিশুদ্ধতম মত অনুযায়ী তিনি **৯৩ হিজরি (৭১১ খ্রিস্টাব্দ)** সনে পবিত্র মদীনা মুনাওয়ারায় জন্মগ্রহণ করেন। এই বছরটি ইতিহাসের পাতায় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এই বছরেই প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) ইন্তেকাল করেন (কারও কারও মতে)। সাহাবীদের যুগের অবসানের ঠিক পরপরই ইমাম মালিকের জন্ম হওয়াটা ইঙ্গিত বহন করে যে, তিনি সাহাবীদের ইলম ও মদীনার ঐতিহ্য সরাসরি তাবেঈদের মাধ্যমে ধারণ করবেন। তিনি উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদ ইবনে আব্দুল মালিকের শাসনামলে জন্মগ্রহণ করেন।

ইন্তেকাল (الوفاة): ইমাম মালিক (রহ.) দীর্ঘ হায়াত লাভ করেছিলেন। তিনি **১৭৯ হিজরি (৭৯৫ খ্রিস্টাব্দ)** সনে মদীনা মুনাওয়ারায় ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল প্রায় ৮৬ বছর। তিনি আব্বাসীয় খলিফা হারুনুর রশিদের শাসনামলে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে মদীনার ঐতিহাসিক কবরস্থান 'জান্নাতুল বাকি'তে দাফন করা হয়। তাঁর ইন্তেকালের মাধ্যমে ফিকহ ও হাদীসের এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের পতন ঘটে।

সময়কালের গুরুত্ব: ৯৩ হিজরি থেকে ১৭৯ হিজরি পর্যন্ত সময়কালটি ছিল ইসলামী জ্ঞানবিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ। ইমাম মালিক তাঁর পুরো জীবন মদীনায় কাটিয়েছেন এবং ইলম চর্চা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর রওজার পাশে বসে তিনি আজীবন হাদীস ও ফিকহের দরস দিয়েছেন। একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইঙ্গিত দিয়েছিলেন: *"يُوشِكُ أَنْ يَضْرِبَ النَّاسُ أَكْبَادَ الْإِبِلِ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ، فَلَا يَجِدُونَ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْ عَالِمِ الْمَدِينَةِ"* (শীঘ্রই মানুষ উটের পিঠে চড়ে ইলম অন্বেষণে বের হবে, কিন্তু তারা মদীনার আলেমের চেয়ে বড় কোনো আলেম পাবে না।) [সুনানে তিরমিযী] সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ (রহ.)-এর মতে, এই হাদীসে 'মদীনার আলেম' বলতে ইমাম মালিক (রহ.)-কে বোঝানো হয়েছে। তিনি তাঁর জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী সময়ে 'মুওয়াত্তা' গ্রন্থ সংকলন করেন এবং মদীনার

আমলকে (আমালু আহলিল মদীনা) ফিকহের অন্যতম দলিল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন।

---

১০. তাকলীদ (অনুসরণ) ও ইত্তিবা (অনুকরণ)-এর মধ্যে পার্থক্য কী? (ما الفرق بين التقليد والاتباع؟)

উত্তর: ইসলামী শরিয়তের বিধান পালনের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ এবং আলেমদের পদ্ধতির ভিন্নতা বোঝাতে 'তাকলীদ' (التقليد) এবং 'ইত্তিবা' (الاتباع) শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় শব্দ দুটি সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হলেও উসূলে ফিকহ এবং আকিদার আলেমগণ, বিশেষ করে সালাফী ও হাম্বলী ঘরানার আলেমগণ, এ দুটির মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য করেছেন।

১. তাকলীদ (التقليد):

- **সংজ্ঞা:** 'তাকলীদ' শব্দটি 'কিলাদাহ' (গলার হার) থেকে এসেছে। পরিভাষায়, কারো কথা বা মতকে দলিল-প্রমাণ না জেনেই বা দলিলের খোঁজ না করেই সত্য বলে মেনে নেওয়া এবং আমল করাকে তাকলীদ বলে। অর্থাৎ, মুজতাহিদ ইমামের ওপর ভরসা করে তাঁর ফতোয়া মানা।
  - ইমাম গাজালী (রহ.) বলেন: *"তাকলীদ হলো দলিল ছাড়াই কারো মত গ্রহণ করা।"*
  - **বিধান:** সাধারণ মানুষ (আম্মি), যাদের ইজতিহাদ করার বা দলিল বোঝার যোগ্যতা নেই, তাদের জন্য তাকলীদ করা ওয়াজিব। আল্লাহ বলেন: *"فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"* (তোমরা জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা কর, যদি তোমরা না জানো।) [সূরা নহল: ৪৩] তবে অন্ধ তাকলীদ (যাতে শরিয়ত বিরোধী হলেও মানা হয়) হারাম।

২. ইত্তিবা (الاتباع):

- **সংজ্ঞা:** 'ইত্তিবা' শব্দের অর্থ অনুসরণ করা। পরিভাষায়, দলিল-প্রমাণ জেনে ও বুঝে কারো অনুসরণ করাকে ইত্তিবা বলে। এক্ষেত্রে অনুসারী জানেন যে, ইমাম এই বিধানটি কুরআনের কোন আয়াত বা কোন হাদীস থেকে নিয়েছেন।

- ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বলেন: *"ইত্তিবা হলো সেই পথের অনুসরণ করা যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল দেখিয়েছেন, এবং সাহাবীরা যার ওপর ছিলেন।"*

- **বিধান:** আলেম ও সচেতন মুসলিমদের জন্য ইত্তিবা উত্তম। এটি তাকলীদের চেয়ে উচ্চতর স্তর। আল্লাহ বলেন: *"اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ"* (তোমাদের রবের পক্ষ থেকে যা নাজিল হয়েছে, তার ইত্তিবা বা অনুসরণ কর।) [সূরা আ'রাফ: ৩]

মূল পার্থক্য: ১. জ্ঞানের ভিত্তি: তাকলীদ হলো দলিলের জ্ঞান ছাড়া মানা। ইত্তিবা হলো দলিলের জ্ঞানসহ মানা। ২. **মর্যাদা:** ইত্তিবা প্রশংসনীয় এবং কাম্য। তাকলীদ অপারগতার ক্ষেত্রে বৈধ, কিন্তু গোঁড়ামি থাকলে নিন্দনীয়। ৩. **উদ্দেশ্য:** ইত্তিবার মূল উদ্দেশ্য হলো রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহর সরাসরি অনুসরণ। আর তাকলীদের উদ্দেশ্য হলো মুজতাহিদের মাধ্যমে শরিয়ত পালন করা।

উপসংহার: প্রকৃতপক্ষে, হানাফী উসূলবিদদের মতে সাধারণ মানুষের জন্য 'তাকলীদ' এবং 'ইত্তিবা' একই ফলাফল বয়ে আনে—তা হলো শরিয়ত পালন। কারণ দলিল বোঝার ক্ষমতা সবার থাকে না। তবে ইলম অর্জনকারীদের উচিত তাকলীদ থেকে বের হয়ে ইত্তিবার (গবেষণালব্ধ অনুসরণ) স্তরে উন্নীত হওয়া। আল্লামা ইবনে আবিল ইজ্জ আল-হানাফী বলেন, সত্য জানার পরও ইমামের রায় মানা হলো 'তাকলীদ মাযমুম' (নিন্দনীয়), আর সত্য না জানা পর্যন্ত ইমামের ওপর নির্ভর করা হলো 'তাকলীদ মাশরু' (বৈধ)।

---

১১. অভিধান ও শরীয়তের পরিভাষায় 'আল-মাসলাহাতুল মুরসালাহ' এর সংজ্ঞা দাও। (عرف "المصالح المرسلة" لغة واصطلاحا.)

উত্তর: ইসলামী শরিয়তের উৎসগুলোর মধ্যে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস সর্বসম্মত উৎস। এর বাইরেও কিছু এমন নীতি রয়েছে যা ফকিহগণ জনকল্যাণ ও শরিয়তের মাকাসিদ বাস্তবায়নে ব্যবহার করেছেন। এর মধ্যে অন্যতম হলো 'আল-মাসলাহাতুল মুরসালাহ' (المصالح المرسلة)। বিশেষ করে মালিকী মাযহাবে এর গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে এর আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা আলোচনা করা হলো:

আভিধানিক সংজ্ঞা (التعريف اللغوي): 'আল-মাসালিহ' (المصالح) শব্দটি বহুবচন, এর একবচন হলো 'মাসলাহাত' (مصلحة)। এর অর্থ হলো কল্যাণ, উপকারিতা বা ভালো কিছু অর্জন করা। এটি 'মাফসালাহ' (ক্ষতি) শব্দের বিপরীত। আর 'আল-মুরসালাহ' (المرسلة) শব্দের অর্থ হলো উন্মুক্ত, স্বাধীন বা ছেড়ে দেওয়া। যা কোনো নির্দিষ্ট দলিলের সাথে বাঁধা নয়। সুতরাং শাব্দিক অর্থে 'আল-মাসলাহাতুল মুরসালাহ' বলতে বোঝায় এমন জনকল্যাণ যা বিশেষ কোনো দলিলের অধীন নয় বা নির্দিষ্ট কোনো দলিলে যার উল্লেখ নেই।

পারিভাষিক সংজ্ঞা (التعريف الاصطلاحي): উসূলে ফিকহের পরিভাষায় 'মাসলাহাতুল মুরসালাহ' সম্পর্কে ইমাম গাজালী (রহ.) এবং অন্যান্য উসূলবিদগণ বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। সবচেয়ে প্রসিদ্ধ সংজ্ঞাটি হলো: *"هِيَ الْمَصْلَحَةُ الَّتِي لَمْ يَشْرَعِ الشَّارِعُ حُكْمًا لِتَحْقِيقِهَا، وَلَمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ عَلَى اعْتِبَارِهَا أَوْ إِلْغَائِهَا"* (এটি এমন জনকল্যাণ, যা অর্জন করার জন্য শরিয়ত প্রণেতা (আল্লাহ ও রাসূল) নির্দিষ্ট কোনো বিধান দেননি এবং শরিয়তের কোনো খাস দলিল একে গ্রহণ বা বাতিল করার ব্যাপারেও কিছু বলেননি; কিন্তু তা শরিয়তের সাধারণ উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।)

ব্যাখ্যা ও উদাহরণ: মাসলাহাতুল মুরসালাহ হলো এমন নতুন উদ্ভূত পরিস্থিতির সমাধান, যার ব্যাপারে সরাসরি কুরআন-সুন্নাহয় আদেশ বা নিষেধ নেই, কিন্তু শরিয়তের মূল লক্ষ্য (ধর্ম, জীবন, বংশ, সম্পদ ও বুদ্ধির সুরক্ষা) এর সাথে এটি সংগতিপূর্ণ।

উদাহরণস্বরূপ: **১. কুরআন সংকলন:** হযরত আবু বকর (রা.)-এর যুগে কুরআন গ্রন্থাকারে সংকলন করা। রাসূল (সা.) এটি করার নির্দেশ দিয়ে যাননি, আবার নিষেধও করেননি। কিন্তু উম্মতের কল্যাণ ও দ্বীন রক্ষার স্বার্থে সাহাবায়ে কেরাম একে গ্রহণ করেছিলেন। **২. মুদ্রা তৈরি ও কারাগার নির্মাণ:** ইসলামী রাষ্ট্রের প্রয়োজনে নিজস্ব মুদ্রা চালু করা এবং অপরাধীদের শাস্তির জন্য জেলখানা তৈরি করা।

আল্লাহ তায়ালা বলেন: *"يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ"* (আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান, কঠিন চান না।) [সূরা বাকারা: ১৮৫] শরিয়তের মূল ভিত্তি হলো মানুষের কল্যাণ সাধন ও অকল্যাণ দূর করা (جلب المصالح ودرء المفاسد)। তাই যে কাজে উম্মতের নিশ্চিত কল্যাণ আছে এবং যা শরিয়তের

কোনো মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক নয়, তাকে মাসলাহাতুল মুরসালাহ হিসেবে গ্রহণ করা হয়। মালিকী মাযহাবে এটি শক্তিশালী দলিল, তবে হানাফী ও শাফেয়ী মাযহাবেও ভিন্ন নামে বা কিয়াসের অধীনে এর প্রয়োগ রয়েছে।

---

১২. ফিকহ যে স্তরগুলো অতিক্রম করেছে, তা সংক্ষেপে উল্লেখ কর। (ما هي الأطوار التي مر بها الفقه؟ اذكرها بالاختصار.)

উত্তর: ইসলামী ফিকহ বা আইনশাস্ত্র একদিনে বর্তমান রূপ লাভ করেনি। এটি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন ঐতিহাসিক পর্যায় বা স্তর (الأطوار) অতিক্রম করে পূর্ণতা পেয়েছে। ঐতিহাসিক ও ফকিহগণ ফিকহের এই ক্রমবিকাশকে প্রধানত ৬টি স্তরে বিভক্ত করেছেন। নিম্নে সংক্ষেপে এই স্তরগুলো আলোচনা করা হলো:

১. ওহী ও রিসালাতের যুগ (The Prophetic Era): এটি ফিকহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের যুগ। এই যুগে আইন প্রণেতা ছিলেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা, আর তা বাস্তবায়িত হতো রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মাধ্যমে। মক্কী জীবনে আকিদা ও আখলাকের ওপর জোর দেওয়া হয় এবং মাদানী জীবনে ইবাদত ও মুআমালাতের বিধান নাজিল হয়। এই যুগের উৎস ছিল কুরআন ও সুন্নাহ। রাসূল (সা.) বলেন: *"تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ"* (আমি তোমাদের মাঝে দুটি বস্তু রেখে যাচ্ছি, যতদিন তোমরা তা আঁকড়ে ধরবে পথভ্রষ্ট হবে না: আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাত।) [মুয়াত্তা মালিক]

২. সাহাবায়ে কেরামের যুগ (The Era of Companions): (১১ হি. - ১০০ হি.) খোলাফায়ে রাশেদীনের সময় ইসলামী সাম্রাজ্য বিস্তৃত হলে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়। সাহাবীগণ প্রথমে কুরআনে, এরপর সুন্নাহয় সমাধান খুঁজতেন। না পেলে তাঁরা 'ইজতিহাদ' ও 'শূরা' (পরামর্শ)-এর মাধ্যমে 'ইজমা' করতেন। এ যুগে ফিকহ ছিল বাস্তবমুখী, কাল্পনিক মাসআলা নিয়ে আলোচনা হতো না।

৩. তাবেঈ ও ছোট সাহাবীদের যুগ (Era of Tabi'un): (১০০ হি. - ১৬০ হি.) এই যুগে উমাইয়া শাসনামলে ফিকহ চর্চার পরিধি বাড়ে। সাহাবীগণ বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়লে মদীনা ও কুফায় দুটি ভিন্ন চিন্তাধারার সৃষ্টি হয়: 'মাদরাসাতুল

হাদীস' (হিজাজ কেন্দ্রিক) এবং 'মাদরাসাতুর রায়' (ইরাক কেন্দ্রিক)। এই যুগে প্রথম সুশৃঙ্খলভাবে ফতোয়া সংকলন শুরু হয়।

৪. ফিকহ সংকলন ও মাযহাব প্রতিষ্ঠার স্বর্ণযুগ (Golden Age of Codification): (১৬০ হি. - ৩৫০ হি.) এটি ফিকহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর। আব্বাসীয় শাসনামলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। এই যুগে চার মাযহাবের ইমামগণ (আবু হানীফা, মালিক, শাফেয়ী, আহমদ) ফিকহকে পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্র হিসেবে দাঁড় করান। উসূলে ফিকহ রচিত হয় এবং হাজার হাজার মাসআলা সংকলিত (Tadwin) হয়।

৫. তাকলীদ ও স্থবিরতার যুগ (Era of Stagnation): (৩৫০ হি. - ৬৫৬ হি. এবং পরবর্তী সময়) আব্বাসীয়দের পতনের পর স্বাধীন ইজতিহাদের দরজা বন্ধ ঘোষণা করা হয়। মানুষ নির্দিষ্ট মাযহাবের তাকলীদ বা অনুসরণ শুরু করে। মৌলিক গবেষণার বদলে পূর্ববর্তী ইমামদের কিতাবের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও সংক্ষেপণ (Summary) প্রাধান্য পায়।

৬. আধুনিক যুগ (Modern Era): (১২৮৬ হি./১৮৬৯ খ্রি. - বর্তমান) উসমানী খিলাফতের শেষ দিকে 'মাজাল্লাতুল আহকাম' রচনার মাধ্যমে ফিকহকে আধুনিক আইনের ধারায় (Codification) রূপান্তর শুরু হয়। বর্তমানে বিভিন্ন ফিকহ একাডেমি ও গবেষণা বোর্ড সম্মিলিত ইজতিহাদের মাধ্যমে আধুনিক সমস্যাগুলোর সমাধান করছে।

উপসংহার: ফিকহের এই দীর্ঘ পথচলা প্রমাণ করে যে, ইসলামী আইন কোনো স্থবির বিষয় নয়, বরং তা কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত উসূলের ওপর দাঁড়িয়ে সব যুগের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম।

---

১৩. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের মাযহাবের তিনটি মূলনীতি উল্লেখ কর। (اذكر ثلاثة من أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل.)

উত্তর: ইমাম আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াত আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) [১৬৪-২৪১ হি.] ছিলেন চার মাযহাবের শেষ ইমাম। তিনি একাধারে ফকিহ এবং মহান মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁর মাযহাবের ভিত্তি ছিল হাদীস ও আছারের ওপর সর্বাধিক নির্ভরশীলতা। তিনি রায় বা যুক্তিকে যতটা সম্ভব পরিহার করতেন। ইবনুল

কাইয়্যিম (রহ.) ইমাম আহমদের উসূল বা মূলনীতিগুলো বিশ্লেষণ করে পাঁচটি মূলনীতির কথা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে প্রধান তিনটি নিচে আলোচনা করা হলো:

১. নস বা কুরআন ও সুন্নাহ (النصوص من الكتاب والسنة): ইমাম আহমদের ফিকহের প্রথম ও প্রধান ভিত্তি হলো 'নস' বা সুস্পষ্ট টেক্সট। কোনো বিষয়ে যদি কুরআনের আয়াত বা সহীহ হাদীস পাওয়া যেত, তবে তিনি অন্য কোনো দিকে তাকাতেন না। কারো মত, কিয়াস বা সাহাবীর আমল—সবকিছুই তিনি সহীহ হাদীসের বিপরীতে বর্জন করতেন। তাঁর কাছে হাদীসের মর্যাদা ছিল সবার ওপরে। তিনি বলতেন: *"لَا تُقَلِّدُونِي وَلَا تُقَلِّدُوا مَالِكًا وَلَا الشَّافِعِيَّ، وَخُذُوا مِنْ حَيْثُ أَخَذُوا"* (তোমরা আমার তাকলীদ করো না, মালিক বা শাফেয়ীরও তাকলীদ করো না; বরং তাঁরা যেখান থেকে (কুরআন-সুন্নাহ) গ্রহণ করেছেন, তোমরাও সেখান থেকে গ্রহণ করো।)

২. সাহাবায়ে কেরামের ফতোয়া (فتاوى الصحابة): যদি কোনো বিষয়ে সরাসরি মারফু হাদীস না পাওয়া যেত, তবে তিনি সাহাবীদের ফতোয়া গ্রহণ করতেন। এক্ষেত্রে তাঁর পদ্ধতি ছিল:

- যদি কোনো বিষয়ে সাহাবীদের ইজমা (ঐকমত্য) থাকে, তবে তিনি তা নির্দ্বিধায় গ্রহণ করতেন।
- যদি সাহাবীদের মধ্যে মতভেদ থাকে, তবে তিনি কিতাব ও সুন্নাহর অধিক নিকটবর্তী মতটি গ্রহণ করতেন।
- সাহাবীদের মতের বিপরীতে তিনি নিজের পক্ষ থেকে কোনো নতুন মত বা রায় তৈরি করতেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন, সাহাবীগণ ওহীর আলোয় আলোকিত ছিলেন, তাই তাঁদের বুঝ আমাদের চেয়ে উত্তম।

৩. মুরসাল ও জঈফ হাদীস গ্রহণ (الحديث المرسل والضعيف): ইমাম আহমদের মাযহাবের একটি বিশেষ স্বকীয়তা হলো, তিনি 'কিয়াস' বা যুক্তির চেয়ে 'জঈফ' (দুর্বল) হাদীসকে প্রাধান্য দিতেন। তবে শর্ত হলো, সেই হাদীসটি 'মওজু' (বানোয়াট) বা 'বাতিল' হতে পারবে না এবং সনদের দুর্বলতা খুব মারাত্মক হবে না। যখন কোনো বিষয়ে সহীহ হাদীস বা সাহাবীদের আছার পাওয়া যেত না, তখন তিনি কিয়াস করার আগে দুর্বল সনদে বর্ণিত হাদীসকে

অগ্রাধিকার দিতেন। কারণ তাঁর মতে, *"দুর্বল হাদীসও মানুষের রায়ের (Opinions) চেয়ে শক্তিশালী।"* রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে সম্পৃক্ত ক্ষীণতম সূত্রও যুক্তির চেয়ে উত্তম।

উপসংহার: ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর এই মূলনীতিগুলো প্রমাণ করে যে, তাঁর ফিকহ ছিল মূলত 'ফিকহুল হাদীস' বা হাদীসনির্ভর ফিকহ। রায় ও কিয়াসের ব্যবহার তিনি কেবল নিরুপায় হয়ে শেষ স্তরে করতেন। এজন্য হাম্বলী মাযহাবে হাদীসের আধিক্য এবং আক্ষরিক অনুসরণের প্রবণতা বেশি দেখা যায়।

---

১৪. হানাফী মাযহাবে সালাতুল জানাযায় সূরা ফাতিহা পড়ার বিধান কী? (ما هو حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة عند الحنفية؟)

উত্তর: সালাতুল জানাযা হলো মৃত ব্যক্তির জন্য মাগফিরাত কামনার বিশেষ দোয়া। এই নামাজে রুকু-সিজদা নেই, আছে শুধু কিয়াম ও দোয়া। জানাযার নামাজে সূরা ফাতিহা পড়ার বিধান নিয়ে ফকিহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হানাফী মাযহাবে এ বিষয়টি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করা হয়েছে, যা শাফেয়ী বা হাম্বলী মাযহাব থেকে ভিন্ন।

হানাফী মাযহাবের বিধান: ইমাম আজম আবু হানীফা (রহ.)-এর মাযহাব মতে, জানাযার নামাজে সূরা ফাতিহা 'তিলাওয়াত' বা 'ক্বিরাত'-এর নিয়তে পড়া **মাকরুহে তাহরিমি** (নিষিদ্ধ)। কিন্তু 'সানা' (আল্লাহর প্রশংসা) ও 'দোয়া'-এর নিয়তে পড়া **জায়েজ এবং উত্তম**।

ব্যাখ্যা:

- **ক্বিরাতের নিয়তে:** যদি কেউ মনে করে যে অন্যান্য নামাজের মতো জানাযায়ও ক্বিরাত পড়া ফরজ বা সুন্নাত, তবে হানাফী মতে তা সঠিক নয়। কারণ জানাযা ক্বিরাতের স্থান নয়, বরং এটি দোয়ার স্থান।
- **দোয়ার নিয়তে:** সূরা ফাতিহা একই সাথে কুরআনের আয়াত এবং একটি পরিপূর্ণ দোয়া ও সানা। তাই কেউ যদি ছানার পরিবর্তে বা দোয়ার অংশ হিসেবে সূরা ফাতিহা পড়ে (তিলাওয়াতের নিয়ত ছাড়া), তবে হানাফী মতে তাতে কোনো দোষ নেই। বরং এটি আল্লাহর প্রশংসার অন্তর্ভুক্ত।

হানাফী মাযহাবের দলিল: ১. রাসূলুল্লাহ (সা.) জানাযার নামাজকে দোয়ার জন্য খাস করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন: *"لَمْ يُوَقِّتْ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي صَلَاةِ الْجَنَازَةِ قَوْلًا وَلَا قِرَاءَةً"* (রাসূলুল্লাহ (সা.) জানাযার নামাজে আমাদের জন্য নির্দিষ্ট কোনো ক্বিরাত নির্ধারণ করে দেননি।) [সুনানে আবু দাউদ]

২. ইবনে আব্বাস (রা.)-এর যে হাদীসে জানাযায় সূরা ফাতিহা পড়ার কথা আছে, হানাফীগণ তার ব্যাখ্যায় বলেন, ইবনে আব্বাস (রা.) এটি উচ্চস্বরে পড়েছিলেন মানুষকে এটা শেখানোর জন্য যে, জানাযায় আল্লাহর প্রশংসা হিসেবে এটি পড়া জায়েজ, কিন্তু এটি তিলাওয়াতের অংশ হিসেবে ফরজ নয়।

৩. মহান আল্লাহ বলেন: *"وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا"* (যখন কুরআন পড়া হয়, তখন তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোনো এবং চুপ থাকো।) [সূরা আ'রাফ: ২০৪] জানাযায় যেহেতু চুপে চুপে পড়া হয়, তাই এটি তিলাওয়াত হলে এই আয়াতের হুকুমের সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারে যদি ইমাম উচ্চস্বরে পড়েন।

উপসংহার: সারকথা হলো, হানাফী মাযহাবে জানাযার নামাজে নির্দিষ্ট কোনো সূরা পড়া আবশ্যক নয়। তবে কেউ যদি আল্লাহর প্রশংসা ও দোয়ার নিয়তে সূরা ফাতিহা পড়ে, তবে নামাজ নষ্ট হবে না। আমাদের দেশে সাধারণত হানাফী মাযহাব অনুযায়ী প্রথম তাকবীরের পর 'সানা' (সুবহানাকাল্লাহুম্মা...) পড়াই প্রচলিত এবং উত্তম আমল।

---

১৫. হানাফী মাযহাবে রুকুর সময় রফ'উল ইয়াদাইন (হাত তোলা)-এর বিধান সম্পর্কে কোনটি অগ্রগণ্য? (ما هو الراجح في حكم رفع اليدين عند الركوع في المذهب الحنفي؟)

উত্তর: নামাজের মধ্যে 'রফ'উল ইয়াদাইন' (رفع اليدين) বা দুই হাত উত্তোলন করার মাসআলাটি ফিকহী ইখতিলাফের মধ্যে অন্যতম প্রসিদ্ধ ও আলোচিত বিষয়। রফ'উল ইয়াদাইন বলতে তাকবীরাতুল ইহরামের সময়, রুকুতে যাওয়ার সময়, রুকু থেকে ওঠার সময় এবং সিজদা থেকে দাঁড়ানোর সময় হাত তোলাকে বোঝায়। হানাফী মাযহাবের **অগ্রগণ্য ও ফতোয়াযোগ্য মত (আর-রাজিহ)** হলো: নামাজে কেবল তাকবীরাতুল ইহরাম বা শুরুর তাকবীরের সময়ই হাত তোলা সুন্নাত। রুকুতে যাওয়ার সময় বা রুকু থেকে ওঠার সময় হাত তোলা সুন্নাত নয়,

বরং তা ছেড়ে দেওয়াই উত্তম এবং সুন্নাহসম্মত। হানাফী মতে, রুকুর সময় রফ'উল ইয়াদাইন না করা 'সুন্নতে মুয়াক্কাদা'।

হানাফী মাযহাবের দলিল ও যুক্তি: ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ও হানাফী ফকিহগণ এ বিষয়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এবং কুফার ফকিহদের আমলকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

১. **হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাদীস:** প্রখ্যাত সাহাবী ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন: *" أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَصَلَّى، فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ"* (আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নামাজ পড়ে দেখাব না? অতঃপর তিনি নামাজ পড়লেন এবং প্রথমবার (তাকবীরে তাহরিমা) ছাড়া আর কোথাও হাত তুললেন না।) [সুনানে তিরমিযী, নাসাঈ, আবু দাউদ] ইমাম তিরমিযী বলেন, এই হাদীসটি 'হাসান' এবং অনেক সাহাবী ও তাবেঈদের আমল এর ওপরই ছিল।

২. **স্থিরতা ও প্রশান্তি (সুকুন):** হানাফীগণ বলেন, ইসলামের শুরুতে নামাজের মধ্যে অনেক নড়াচড়া ও কথা বলার বৈধতা ছিল, যা পরে রহিত হয়ে স্থিরতার নির্দেশ আসে। আল্লাহ বলেন: *"وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ"* (তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে দাঁড়াও।) [সূরা বাকারা: ২৩৮] নামাজে হাত বারবার ওঠানো স্থিরতার খেলাফ। হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) সাহাবীদের হাত তুলতে দেখে বলেছিলেন: *"তোমাদের কী হলো যে আমি তোমাদের অবাধ্য ঘোড়ার লেজের মতো হাত উঠাতে দেখছি? নামাজে শান্ত থাকো।"* [সহীহ মুসলিম]

৩. **নাসখ বা রহিতকরণ:** হানাফী ও মালিকী মাযহাবের অনেক ফকিহ মনে করেন, রফ'উল ইয়াদাইনের হাদীসগুলো ইসলামি নামাজের প্রথম যুগের আমল ছিল। পরবর্তীতে তা রহিত হয়ে গেছে এবং শেষ আমল হিসেবে কেবল শুরুর তাকবীরের সময় হাত তোলা অবশিষ্ট রয়েছে। ইবনে মাসউদ (রা.) রাসূল (সা.)-এর জীবনের শেষ পর্যন্ত তাঁর সাথে ছিলেন, তাই তাঁর আমল শেষ অবস্থার পরিচায়ক।

উপসংহার: যদিও শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবে রুকুতে রফ'উল ইয়াদাইন করা সুন্নাত এবং এর পক্ষেও সহীহ হাদীস রয়েছে, কিন্তু হানাফী উসূল অনুযায়ী ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাদীস এবং যুক্তির আলোকে হাত না তোলাই অগ্রগণ্য। তবে

এটি মুস্তাহাব বা সুন্নাত পর্যায়ের মতভেদ, তাই এ নিয়ে বিবাদ করা উচিত নয়। হানাফী মুসল্লিরা ইমামের অনুসরণে এবং মাযহাবের দলিলে আশ্বস্ত হয়ে রুকুর সময় হাত তোলা থেকে বিরত থাকেন।

---

১৬. মাযহাবী ফিকহে 'আত-তাখরীজ'-এর সংজ্ঞা দাও। (عرف "التخريج" في الفقه المذهبي.)

উত্তর: ইসলামী ফিকহ শাস্ত্রের বিকাশ ও প্রসারে 'আত-তাখরীজ' (التخريج) একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা। মাযহাব প্রতিষ্ঠার যুগে মুজতাহিদ ইমামগণ মূলনীতি বা উসূল নির্ধারণ করে গিয়েছেন। পরবর্তী যুগে যখন নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়, তখন সেই উসূলের আলোকে সমাধান বের করার প্রক্রিয়াকে ফিকহী পরিভাষায় 'তাখরীজ' বলা হয়।

আভিধানিক অর্থ (التعريف اللغوي): 'আত-তাখরীজ' শব্দটি আরবি 'খারাজা' (خَرَجَ) ধাতু থেকে এসেছে। এর আভিধানিক অর্থ হলো— ১. বের করা বা নির্গত করা (الإخراج)। ২. কোনো বিষয়কে তার মূল স্থান থেকে প্রকাশ করা (إظهار الشيء من مكانه)। ৩. প্রশিক্ষণ দেওয়া বা শিক্ষা দেওয়া।

পারিভাষিক সংজ্ঞা (التعريف الاصطلاحي): মাযহাবী ফিকহে 'আত-তাখরীজ'-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে উসূলবিদগণ বলেন: *"هُوَ بِنَاءُ الْفُرُوعِ عَلَى الْأُصُولِ، أَوْ رَدُّ الْمَسَائِلِ الْجُزْئِيَّةِ إِلَى الْقَوَاعِدِ الْكُلِّيَّةِ لِلْإِمَامِ"* (এটি হলো উসূল বা মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে ফুরু বা শাখা মাসআলা গঠন করা, অথবা আংশিক মাসআলাগুলোকে ইমামের নির্ধারিত সামগ্রিক নীতিমালার দিকে প্রত্যাবর্তন করানো।)

সহজ কথায়, মুজতাহিদ ইমাম (যেমন ইমাম আবু হানীফা বা ইমাম শাফেয়ী) যেসব বিষয়ে স্পষ্ট ফতোয়া দিয়ে যাননি, পরবর্তী যুগের ফকীহগণ (যাঁদের আসহাবুত তাখরীজ বলা হয়) ইমামের অন্যান্য ফতোয়া এবং উসূল গবেষণা করে সেই নতুন সমস্যার সমাধান বের করেন। তাঁরা বলেন, "আমাদের ইমামের উসূল অনুযায়ী এই মাসআলার হুকুম এমন হওয়া উচিত।"

তাখরীজের গুরুত্ব ও পদ্ধতি: মাযহাব টিকে থাকার পেছনে তাখরীজের ভূমিকা অপরিসীম। যদি তাখরীজ না থাকত, তবে মাযহাবগুলো কেবল ইমামের বলা

কয়েক হাজার মাসআলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। তাখরীজের মাধ্যমে ফিকহ গতিশীল থাকে।

- **উদাহরণ:** ইমাম আবু হানীফা (রহ.) কুরআনের আয়াত *"লা তাকরাবুস সালাতা ওয়া আনতুম সুকারা"* (মাতাল অবস্থায় নামাজের কাছেও যেও না)-এর ওপর ভিত্তি করে মদ্যপ অবস্থায় নামাজ পড়া হারাম বলেছেন। এখন যদি আধুনিক কোনো নেশাজাতীয় দ্রব্য আবিষ্কৃত হয়, তবে 'আসহাবুত তাখরীজ' ইমামের উসূল (মাদকতা বা নেশাগ্রস্ত হওয়া) প্রয়োগ করে ফতোয়া দিবেন যে, ওই নতুন দ্রব্যটিও হারাম। একে বলা হয় 'তাখরীজুল ফুরু আলাল উসূল'। ইমাম যামাখশারী বলেন: *"وَالْعِلْمُ مَدِينَةٌ، وَالتَّخْرِيجُ بَابُهَا"* (ইলম হলো একটি শহর, আর তাখরীজ হলো তার প্রবেশদ্বার।)

---

১৭. শাফেয়ী ও হানাফী মাযহাবে বীর্যের অপবিত্রতা বা পবিত্রতা সংক্রান্ত বিধান কী? (ما هي نجاسة المني وعدمها عند الشافعية والحنفية؟)

উত্তর: মানবদেহের 'মনি' বা বীর্য পবিত্র নাকি অপবিত্র—এ নিয়ে ফিকহী মাযহাবগুলোর মধ্যে প্রসিদ্ধ মতপার্থক্য রয়েছে। মূলত বীর্য পরিষ্কার করার পদ্ধতি সংক্রান্ত বিভিন্ন হাদীসের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যার কারণে এই মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে। নিচে হানাফী ও শাফেয়ী মাযহাবের মতামত ও দলিল আলোচনা করা হলো:

(১) হানাফী মাযহাব (المذهب الحنفي): হানাফী মাযহাব মতে, মানুষের বীর্য **নাজাসাতে গালিজা বা অপবিত্র**। শরীর বা কাপড়ে বীর্য লাগলে তা নামাজ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য পরিষ্কার করা আবশ্যক। তবে এটি পরিষ্কার করার পদ্ধতিতে হানাফীগণ কিছুটা শিথিলতা বা বিশেষ নিয়ম অবলম্বন করেন।

- **বিধান:**
    - যদি বীর্য ভেজা (Rutb) থাকে, তবে তা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। না ধুলে কাপড় পাক হবে না।
    - যদি বীর্য শুকিয়ে (Yabis) যায়, তবে পানি দিয়ে ধোয়া জরুরি নয়; বরং খুঁটে বা ঘষে তুলে ফেললেই কাপড় পাক হয়ে যাবে এবং তা পরে নামাজ পড়া যাবে।

- **দলিল (الدليل):** উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত: *"كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ يَابِسًا، وَأَغْسِلُهُ إِذَا كَانَ رَطْبًا"* (আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাপড় থেকে বীর্য শুকিয়ে গেলে তা খুঁটে ফেলে দিতাম এবং ভেজা থাকলে তা ধুয়ে ফেলতাম।) [দারাকুতনী, সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় খুঁটে ফেলার কথা আছে] হানাফীগণ বলেন, খুঁটে ফেলার দ্বারা কেবল দৃশ্যমান নাপাকি দূর হয়, কিন্তু এর প্রভাব থেকে যায়। যেহেতু খুঁটে ফেলার অনুমতি আছে, তাই এটি নাপাক হলেও এর হুকুম শিথিলযোগ্য। আর ধোয়ার নির্দেশ প্রমাণ করে এটি নাপাক।

(২) শাফেয়ী মাযহাব (المذهب الشافعي): ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে, মানুষের বীর্য **সম্পূর্ণ পবিত্র (তাহির)**। এটি কাপড়ে বা শরীরে লাগলে ধোয়া ওয়াজিব নয়, বরং মুস্তাহাব (উত্তম)। ধোয়া না হলেও নামাজ হয়ে যাবে।

- **যুক্তি ও দলিল: ১. মানুষের মর্যাদা (তাকরীমে ইনসান):** মানুষ আশরাফুল মখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব। আল্লাহ বলেন: *"ওয়া লাকাদ কাররামনা বানী আদামা"* (আমি আদম সন্তানকে সম্মানিত করেছি)। মানুষ যেহেতু বীর্য থেকে সৃষ্টি, তাই সৃষ্টির মূল উপাদান অপবিত্র হতে পারে না। যদি মূল অপবিত্র হয়, তবে মানুষও অপবিত্র বলে গণ্য হতো, যা অসম্ভব। ২. **হাদীস:** হযরত আয়েশা (রা.) বলেন: *"كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيُصَلِّي فِيهِ"* (আমি রাসূল (সা.)-এর কাপড় থেকে তা ঘষে তুলে ফেলতাম, অতঃপর তিনি সেই কাপড়েই নামাজ পড়তেন।) [সহীহ মুসলিম] শাফেয়ীগণ বলেন, ঘষে তুলে ফেলার পর কাপড়ে দাগ বা কণা থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। যদি এটি প্রস্রাবের মতো নাপাক হতো, তবে পানি ছাড়া কেবল ঘষলে তা পাক হতো না। রাসূল (সা.) যেহেতু ঘষার পর নামাজ পড়েছেন, তাই বোঝা যায় এটি পবিত্র। হযরত আয়েশা (রা.) কখনো কখনো ধুয়েছেন কেবল পরিচ্ছন্নতার জন্য, যেমন মানুষ থুথু বা কফ ধুয়ে ফেলে।

উপসংহার: হানাফী মতে বীর্য নাপাক, তাই ভেজা থাকলে ধুতে হবে এবং শুকিয়ে গেলে ঘষে ফেলতে হবে। আর শাফেয়ী মতে এটি পবিত্র, তাই না ধুলেও নামাজ হবে, তবে ধোয়া উত্তম।

১৮. মালেকী মাযহাবে প্রস্রাবের অপবিত্রতা বা পবিত্রতা সংক্রান্ত বিধানে মতভেদ উল্লেখ কর। (اذكر الخلاف في حكم نجاسة البول وعدمها في المذهب المالكي.)

উত্তর: প্রস্রাব বা 'বোল' (البول)-এর পবিত্রতা ও অপবিত্রতা নিয়ে সাধারণ নিয়ম হলো এটি নাপাক। কিন্তু ইমাম মালিক (রহ.)-এর মাযহাবে এ বিষয়ে একটি বিশেষ ও বিস্তারিত দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, যা অন্যান্য মাযহাব থেকে ভিন্ন। বিশেষ করে পশুপাখির প্রস্রাবের ক্ষেত্রে মালিকী মাযহাব একটি যৌক্তিক বিভাজন করেছে।

মালিকী মাযহাবের মূলনীতি ও বিভাজন: মালিকী ফিকহ অনুযায়ী, সব প্রাণীর প্রস্রাব বা বিষ্ঠা নাপাক নয়। তাঁরা প্রাণীকে দুই ভাগে ভাগ করেন: ১. যাদের গোশত খাওয়া হালাল (মাকুলুল লাহম)। ২. যাদের গোশত খাওয়া হারাম (গাইরু মাকুলিল লাহম)।

(১) যাদের গোশত খাওয়া হারাম (মানুষ ও হিংস্র প্রাণী): মানুষ, শূকর, কুকুর বা অন্যান্য হিংস্র প্রাণীর প্রস্রাব ও বিষ্ঠা মালিকী মাযহাব মতেও সর্বসম্মতভাবে **নাজাসাতে গালিজা বা কঠোর অপবিত্র**। এটি শরীরে বা কাপড়ে লাগলে ধোয়া ছাড়া নামাজ হবে না। রাসূলুল্লাহ (সা.) কবরের আজাব সম্পর্কে বলতে গিয়ে এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলেন: *"أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ"* (তাদের একজন প্রস্রাব থেকে নিজেকে ভালোভাবে পবিত্র রাখত না।) [সহীহ বুখারী]

(২) যাদের গোশত খাওয়া হালাল (গৃহপালিত পশু ও পাখি): মালিকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত (আল-মাশহুর) অনুযায়ী, যেসব প্রাণীর গোশত খাওয়া শরিয়তে হালাল (যেমন—গরু, ছাগল, উট, ভেড়া, কবুতর), তাদের প্রস্রাব ও বিষ্ঠা **পবিত্র (তহির)**। যদি এগুলো শরীরে বা কাপড়ে লাগে, তবে তা ধোয়া ওয়াজিব নয় এবং ওই অবস্থায় নামাজ পড়া জায়েজ। তবে যদি কেউ নোংরা মনে করে ধুয়ে ফেলে, তবে তা উত্তম।

- **দলিল (الدليل):** মালিকীগণ উরাইনা গোত্রের হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেন। হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন: *" أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا، فَبَعَثَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ، وَقَالَ: اشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا"* (উরাইনা গোত্রের কিছু লোক মদীনায় এসে অসুস্থ হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের সাদাকার উটের কাছে পাঠালেন

এবং বললেন: তোমরা উটের দুধ এবং প্রস্রাব পান করো।) [সহীহ বুখারী ও মুসলিম]

মালিকী ফকিহদের যুক্তি: রাসূলুল্লাহ (সা.) চিকিৎসার জন্য উটের প্রস্রাব পান করার আদেশ দিয়েছেন। শরিয়তে হারাম বা নাপাক বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করা জায়েজ নয় (সাধারণ অবস্থায়)। যেহেতু নবীজি (সা.) পান করার অনুমতি দিয়েছেন এবং পরে মুখ ধোয়ার নির্দেশ দেননি, তাই প্রমাণিত হয় যে হালাল প্রাণীর প্রস্রাব পবিত্র।

উপসংহার: অন্যান্য তিন মাযহাবে (হানাফী, শাফেয়ী, হাম্বলী) সাধারণত সব ধরনের প্রস্রাবই নাপাক (যদিও হানাফী মতে হালাল প্রাণীর প্রস্রাব নাজাসাতে খাফিফা বা হালকা নাপাক)। কিন্তু মালিকী মাযহাবে হালাল প্রাণীর প্রস্রাব ও গোবর পাক। তবে মানুষের প্রস্রাব সবার মতেই নাপাক।

---

১৯. অন্যের পক্ষ থেকে হজ্জের মৌলিক শর্তাবলি কী কী? (ما هي الشروط الأساسية للحج عن الغير؟)

উত্তর: শারীরিকভাবে অক্ষম কিন্তু আর্থিকভাবে সামর্থ্যবান ব্যক্তির পক্ষ থেকে অন্য কাউকে দিয়ে হজ করানোকে শরিয়তে 'হজ্জে বদল' (حج البدل) বা 'আল-হাজ্জু আনিল গাইর' বলা হয়। বদলি হজের মাধ্যমে মূল ব্যক্তির ফরজ আদায় হওয়ার জন্য ফকিহগণ কিছু মৌলিক শর্ত আরোপ করেছেন। এই শর্তগুলো তিন ভাগে বিভক্ত: প্রেরকের (যার হজ করা হচ্ছে) শর্ত, প্রতিনিধির (যিনি হজ করছেন) শর্ত এবং খরচের শর্ত।

১. প্রেরক বা 'আল-মাহজুজ আনহু'-এর শর্তাবলী:

- **হজ ফরজ হওয়া:** প্রেরকের ওপর হজ ফরজ থাকতে হবে অর্থাৎ তিনি মুসলিম, আকেল ও বালেগ হতে হবে।
- **অক্ষমতা (العجز):** প্রেরক শারীরিকভাবে হজ করতে সম্পূর্ণ অক্ষম হতে হবে। এই অক্ষমতা হতে হবে 'স্থায়ী' (যেমন—মৃত্যু, অন্ধত্ব, পঙ্গুত্ব, অথবা এমন বার্ধক্য যা থেকে সুস্থ হওয়ার আশা নেই)। যদি সাময়িক অসুস্থ হয় এবং ভবিষ্যতে সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে বদলি হজ জায়েজ হবে না; তাকে সুস্থ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

- দলিল: খাস'আম গোত্রের এক মহিলা রাসূল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, "আমার বৃদ্ধ বাবার ওপর হজ ফরজ হয়েছে, কিন্তু তিনি বাহনে স্থির থাকতে পারেন না। আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হজ করব?" রাসূল (সা.) বললেন: *"হ্যাঁ, তার পক্ষ থেকে হজ করো।"*[সহীহ বুখারী]

২. প্রতিনিধি বা 'নায়েব'-এর শর্তাবলী:

- **মুসলিম ও আকেল হওয়া:** প্রতিনিধিকে অবশ্যই মুসলিম ও সুস্থ মস্তিষ্কের হতে হবে। পাগল বা কাফেরের হজ হবে না।
- **হজের মাসআলা জানা:** প্রতিনিধিকে হজের আহকাম ও নিয়মাবলী সম্পর্কে জ্ঞানী হতে হবে।
- **নিজের হজ আদায় করা:** শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবে প্রতিনিধির নিজের ফরজ হজ আগেই আদায় করা থাকা **শর্ত**। নিজের হজ না করে অন্যের হজ করলে তা আদায় হবে না।
  - তবে হানাফী ও মালিকী মাযহাবে এটি শর্ত নয়, বরং নিজের হজ আদায় করা ব্যক্তি হওয়া **উত্তম**। নিজের হজ না করলেও বদলি হজ আদায় হয়ে যাবে, তবে মাকরুহ হবে।
  - দলিল: হাদীসে আছে, *"আগে নিজের হজ করো, তারপর শ্বশুরমার (অন্যের) হজ করো।"*[আবু দাউদ]

৩. নিয়ত ও খরচের শর্তাবলী:

- **নিয়ত:** ইহরাম বাঁধার সময় প্রতিনিধিকে অবশ্যই প্রেরকের নাম উল্লেখ করে নিয়ত করতে হবে। যেমন—*"লাব্বাইক আন ফুলান"* (অমুক ব্যক্তির পক্ষ থেকে উপস্থিত)। যদি নিজের নিয়ত করে তবে বদলি হজ হবে না।
- **খরচ:** বদলি হজের যাবতীয় বা অধিকাংশ খরচ প্রেরকের সম্পদ থেকে হতে হবে (হানাফী মতে)। যদি প্রতিনিধি নিজের টাকা দিয়ে হজ করে, তবে তা বদলি হজ হবে না, যদি না সে তা দান হিসেবে করে।

- **সাওয়ারী:** প্রতিনিধিকে অবশ্যই বাহনে চড়ে হজ করতে হবে, পায়ে হেঁটে নয় (হানাফী মতে), কারণ এটি প্রেরকের সামর্থ্যের প্রকাশ।

উপসংহার: বদলি হজ একটি আমানত। তাই এমন ব্যক্তিকে নির্বাচন করা উচিত যিনি দ্বীনদার, হজের নিয়ম জানেন এবং বিশ্বস্ত। প্রেরকের আদেশ বা অসিয়ত থাকলে তার মৃত্যুর পর ওয়ারিশদের ওপর তার সম্পদ থেকে বদলি হজ করানো ওয়াজিব।

---

২০. 'আল-খিলাফ আল-আলী' (উচ্চতর মতপার্থক্য) কী? (ما هو "الخلاف العالي"؟)

উত্তর: 'আল-খিলাফ আল-আলী' (الخلاف العالي) বা 'উচ্চ পর্যায়ের মতপার্থক্য' ফিকহ ও উসূলে ফিকহের একটি বিশেষ পরিভাষা। এটি ফিকহ শাস্ত্রের তুলনামূলক অধ্যয়ন বা 'ফিকহুল মুকারান'-এর সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত।

সংজ্ঞা (التعريف): 'খিলাফ আলী' বলতে সেই ফিকহী মতপার্থক্যকে বোঝায় যা **চার মাযহাবের মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে** (যেমন—ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ) অথবা স্বতন্ত্র মাযহাবগুলোর মধ্যে সংঘটিত হয়। একে 'আলী' বা 'উচ্চতর' বলা হয় কারণ— ১. এই মতপার্থক্য সরাসরি উম্মাহর শ্রেষ্ঠ মুজতাহিদদের (Imams) মধ্যে হয়েছে। ২. এই মতপার্থক্যের ভিত্তি হলো শক্তিশালী দলিল (কুরআন, সুন্নাহ, কিয়াস) এবং উসূলের ভিন্নতা। ৩. এটি মাযহাবের অভ্যন্তরীণ ছোটখাটো মতভেদ (যাকে 'খিলাফ নাজিল' বা নিম্নতর মতভেদ বলা হয়) থেকে ভিন্ন।

খিলাফ আলী বনাম খিলাফ নাজিল:

- **খিলাফ আলী:** হানাফী মাযহাবের সাথে শাফেয়ী মাযহাবের মতভেদ। যেমন—হানাফী মতে ইবাদতের ক্ষেত্রে 'ওজু'তে নিয়ত করা সুন্নাত, কিন্তু শাফেয়ী মতে ফরজ। এটি খিলাফ আলী। এই মতপার্থক্য নিরসনের জন্য কুরআন-হাদীস ও উসূলে ফিকহের গভীর জ্ঞান প্রয়োজন।

- **খিলাফ নাজিল:** একই মাযহাবের ভেতরের আলেমদের মতভেদ। যেমন—ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ও তাঁর ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মধ্যকার মতভেদ।

'ইলমুল খিলাফ'-এর গুরুত্ব: প্রাচীনকালে মাদ্রাসায় 'ইলমুল খিলাফ' নামে একটি স্বতন্ত্র বিষয় পড়ানো হতো, যা মূলত এই 'খিলাফ আলী' নিয়ে আলোচনা করত। এর উদ্দেশ্য ছিল: ১. অন্য মাযহাবের দলিল সম্পর্কে জানা। ২. নিজ মাযহাবের মতের সপক্ষে যুক্তি (Hujjat) দাঁড় করানো। ৩. ফিকহী সংকীর্ণতা দূর করা এবং ইজতিহাদ করার যোগ্যতা অর্জন করা।

উদাহরণ: ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পড়া নিয়ে মতভেদ।

- শাফেয়ী মত: ইমাম ও মুক্তাদি সবার জন্য সূরা ফাতিহা পড়া ফরজ (হাদীস: *লা সালাতা লিমান লাম ইয়াকরা...*)।
- হানাফী মত: মুক্তাদির জন্য পড়া মাকরুহ, ইমামের ক্বিরাত তার জন্য যথেষ্ট (হাদীস: *মান কানা লাহু ইমামুন...*)। এটি একটি 'খিলাফ আলী' বা উচ্চতর মতপার্থক্য।

উপসংহার: 'খিলাফ আলী' জানা একজন ফকীহ বা মুফতির জন্য অপরিহার্য। এটি ফিকহের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে এবং প্রমাণ করেছে যে, ইসলামী শরিয়ত বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিকে ধারণ করার মতো প্রশস্ততা রাখে। এটি বিরোধ নয়, বরং রহমত ও ইলমি প্রশান্তি।

---

২১. হানাফী ফিকহের প্রধান দুটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ কর যা রেফারেন্স হিসেবে বিবেচিত। (اذكر أبرز كتابين في الفقه الحنفي يعتبران مرجعا.)

উত্তর: হানাফী মাযহাব মুসলিম বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম ফিকহী মাযহাব। হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত হাজার হাজার ফিকহী গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তবে ফতোয়া প্রদান, বিচারকার্য পরিচালনা এবং নির্ভরযোগ্যতার দিক থেকে আলেমগণের নিকট দুটি গ্রন্থ সর্বাধিক প্রসিদ্ধ এবং 'মারজা' বা রেফারেন্স হিসেবে বিবেচিত। নিচে এই দুটি গ্রন্থের পরিচিতি ও গুরুত্ব আলোচনা করা হলো:

(১) আল-হিদায়া (الهداية): হানাফী ফিকহের জগতে বুরহান উদ্দিন আল-মারগিনানী (রহ.) [মৃত্যু ৫৯৩ হি.] রচিত 'আল-হিদায়া' গ্রন্থটি এক অনন্য উচ্চতার অধিকারী। একে হানাফী ফিকহের স্তম্ভ বলা হয়।

- **গুরুত্ব:** এই কিতাবে হানাফী মাযহাবের দলিলগুলো অত্যন্ত শক্তিশালী যুক্তি ও 'কিয়াস'-এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। এটি হানাফী

মাযহাবের 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ'-এর মাসআলাগুলোর সারসংক্ষেপ। লেখক এতে প্রথমে হানাফী মাযহাবের মূল মত উল্লেখ করেন, এরপর শাফেয়ী বা অন্যান্য ইমামের মত উল্লেখ করে শক্তিশালী দলিলের মাধ্যমে হানাফী মতকে প্রাধান্য (Tarjih) দেন।

- **প্রবাদ:** আলেমদের মধ্যে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে: *"الْهِدَايَةُ كَالْقُرْآنِ نَسَخَتْ مَا قَبْلَهَا مِنَ الْكُتُبِ"* (হিদায়া গ্রন্থটি কুরআনের মতো, যা তার পূর্ববর্তী সকল [ফিকহী] কিতাবকে যেন মানসুখ বা ম্লান করে দিয়েছে।) এর গ্রহণযোগ্যতার কারণে একে *'তাজুল ফিকহ'* বা ফিকহ শাস্ত্রের মুকুট বলা হয়।

(২) রদ্দুল মুহতার আলা দুররিল মুখতার (رد المحتار على الدر المختار): এটি সাধারণ আলেম ও মুফতিদের কাছে 'ফতোয়ায়ে শামী' (فتاوى شامي) নামে পরিচিত। এর রচয়িতা হলেন আল্লামা ইবনে আবেদিন আশ-শামী (রহ.) [মৃত্যু ১২৫২ হি.]।

- **গুরুত্ব:** এটি পরবর্তী যুগের (মুতাআখখিরিন) হানাফী ফিকহের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তদানকারী গ্রন্থ। উসমানী খিলাফতের শেষ দিকে এবং বর্তমান সময়ে ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে এটিকেই চূড়ান্ত মানদণ্ড বা 'ফয়সালাকারী' গ্রন্থ হিসেবে ধরা হয়।

- **বৈশিষ্ট্য:** আল্লামা শামী এই গ্রন্থে পূর্ববর্তী সকল কিতাবের ভুলভ্রান্তি সংশোধন করেছেন, দুর্বল ও সবল মতগুলো আলাদা করেছেন এবং মাযহাবের 'মুফতা বিহি' (যার ওপর ফতোয়া দেওয়া হয়) কওলটি নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেন: *"وَهَذَا الْكِتَابُ هُوَ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ فِي الْفَتْوَى فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ"* (বর্তমান যুগে ফতোয়ার জন্য এই কিতাবটির ওপরই নির্ভর করা হয়।)

উপসংহার: যদিও ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.)-এর 'কিতাবুল আছল' বা ইমাম সারাখসীর 'আল-মাবসুত' মাযহাবের ভিত্তি, কিন্তু প্রায়োগিক ক্ষেত্রে এবং দলিলের গভীরতায় 'আল-হিদায়া' এবং ফতোয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে 'ফতোয়ায়ে শামী' বা 'রদ্দুল মুহতার'-ই হানাফী মাযহাবের প্রধান দুটি রেফারেন্সবুক।

২২. শাফেয়ী মাযহাবে সালাতে উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ পড়ার বিধান কী? (ما هو حكم الجهر بالبسملة في الصلاة في المذهب الشافعي؟)

উত্তর: সালাতের মধ্যে সূরা ফাতিহা পাঠের পূর্বে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' উচ্চস্বরে (জাহরি) পড়া হবে নাকি নিচুস্বরে (সিররি) পড়া হবে—এ নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। শাফেয়ী মাযহাবে এ বিষয়ে হানাফী মাযহাবের সম্পূর্ণ বিপরীত ও স্বতন্ত্র বিধান রয়েছে।

শাফেয়ী মাযহাবের বিধান: ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে, 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' সূরা ফাতিহার একটি পূর্ণাঙ্গ আয়াত এবং এটি ফাতিহার অংশ। তাই যে নামাজে ক্বিরাত উচ্চস্বরে পড়া হয় (যেমন—ফজর, মাগরিব, এশা, জুমুআ ও ঈদের নামাজ), সেই নামাজে **'বিসমিল্লাহ' উচ্চস্বরে পড়া সুন্নাত এবং অপরিহার্য**। আর যে নামাজে ক্বিরাত নিচুস্বরে পড়া হয় (যেমন—জোহর, আছর), সেখানে বিসমিল্লাহও নিচুস্বরে পড়া হবে। ইমাম শাফেয়ী বলেন: *"الْبَسْمَلَةُ آيَةٌ مِنَ الْفَاتِحَةِ، يُجْهَرُ بِهَا حَيْثُ يُجْهَرُ بِالْفَاتِحَةِ"* (বিসমিল্লাহ ফাতিহার একটি আয়াত, যেখানে ফাতিহা উচ্চস্বরে পড়া হবে, সেখানে বিসমিল্লাহও উচ্চস্বরে পড়া হবে।)

দলিল ও প্রমাণ: ১. কুরআনের আয়াত হিসেবে: শাফেয়ীগণ বলেন, সাহাবায়ে কেরামের ইজমা বা ঐকমত্যে সূরা ফাতিহার শুরুতে বিসমিল্লাহ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যদি এটি সূরার অংশ না হতো, তবে কুরআনের মূল টেক্সটে তা লেখা হতো না। ২. **হাদীস:** হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত: *"أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي الصَّلَاةِ"* (নিশ্চয়ই নবী কারীম (সা.) নামাজে উচ্চস্বরে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পাঠ করতেন।) [মুস্তাদরাকে হাকিম, দারা কুতনী] ইমাম হাকিম এবং ইমাম দারা কুতনী (রহ.) এই হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। ৩. **উম্মে সালামা (রা.)-এর বর্ণনা:** তিনি রাসূল (সা.)-এর ক্বিরাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, তিনি প্রতিটি আয়াত আলাদা করে পড়তেন: *"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামিন..."*। এটি প্রমাণ করে বিসমিল্লাহ প্রথম আয়াত।

তুলনামূলক প্রেক্ষাপট: হানাফী ও হাম্বলী মাযহাবে বিসমিল্লাহ চুপিচুপি পড়া সুন্নাত। তাদের দলিল হলো হযরত আনাস (রা.)-এর হাদীস যেখানে বলা হয়েছে, *"আমি নবীজি, আবু বকর ও ওমরের পেছনে নামাজ পড়েছি, তাঁরা কেউ*

উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ পড়তেন না।" কিন্তু শাফেয়ী মাযহাব হযরত আনাস (রা.)-এর হাদীসের ব্যাখ্যায় বলে, হয়তো তাঁরা মাঝে মাঝে নিম্নস্বরে পড়তেন, কিন্তু উচ্চস্বরে পড়ার হাদীসগুলো 'ইসবাত' (প্রমাণবোধক) যা 'নাফি' (নেতিবাচক)-এর ওপর অগ্রাধিকার পায়।

উপসংহার: সুতরাং, শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী কোনো ইমামের পেছনে নামাজ পড়লে আমরা দেখব তিনি সশব্দে বিসমিল্লাহ পড়ছেন। এটি তাদের মাযহাবের শক্তিশালী দলিলের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একটি সুন্নাত আমল।

---

২৩. শস্য ও ফলের যাকাতের শর্তাবলি কী কী? (ما هي شروط زكاة الزروع والثمار؟)

উত্তর: ভূমি থেকে উৎপাদিত ফসলের ওপর আল্লাহ তায়ালা যে যাকাত নির্ধারণ করেছেন তাকে শরিয়তের পরিভাষায় 'উশর' (العشر) বা এক-দশমাংশ বলা হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন: *"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ"* (হে মুমিনগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা তোমাদের জন্য ভূমি থেকে উৎপাদন করি, তা থেকে ব্যয় কর।) [সূরা বাকারা: ২৬৭] শস্য ও ফলের যাকাত বা উশর ওয়াজিব হওয়ার জন্য ফকিহগণের মধ্যে কিছু শর্ত নিয়ে মতভেদ আছে। বিশেষ করে হানাফী মাযহাবের ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এবং তাঁর দুই প্রধান ছাত্র (সাহিবাইন)-এর মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।

যাকাতের সাধারণ শর্তাবলি (সাহিবাইন ও জুমহুরের মতে):

১. নিসাব পরিমাণ হওয়া (بلوغ النصاب): অধিকাংশ ফকিহ (ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ, ইমাম শাফেয়ী ও মালিক) এর মতে, ফসলের যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য ফসলটি 'নিসাব' পরিমাণ হতে হবে। ফসলের নিসাব হলো ৫ ওয়াসাক (যা বর্তমান মাপে প্রায় ২৫-৩০ মণ বা ৬০০-৭০০ কেজি)। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: *"لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ"* (শস্য ও খেজুরের মধ্যে কোনো সদকা (যাকাত) নেই যতক্ষণ না তা পাঁচ ওয়াসাক পরিমাণে পৌঁছায়।) [সহীহ মুসলিম]

২. **সংরক্ষণযোগ্য হওয়া (البقاء):** ফসলটি এমন হতে হবে যা সংরক্ষণ করা যায় বা গুদামজাত করা যায় (যেমন—ধান, গম, খেজুর, কিসমিস)। পচনশীল দ্রব্য (যেমন—শাক-সবজি, তরমুজ) যা বেশিদিন রাখা যায় না, তাতে যাকাত নেই।

৩. **ভূমি উশরী হওয়া:** জমিটি উশরী হতে হবে (মুসলিম মালিকানাধীন বা বৃষ্টির পানিতে চাষাবাদযোগ্য)। খারাজি জমি হলে বিধান ভিন্ন হতে পারে।

ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর বিশেষ মত ও শর্ত: ইমাম আজম আবু হানীফা (রহ.)-এর মতে, ভূমি থেকে উৎপাদিত ফসলের যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য **নিসাব কোনো শর্ত নয়** এবং **সংরক্ষণযোগ্য হওয়াও শর্ত নয়**। তাঁর মতে:

- ভূমি থেকে কম বা বেশি যাই উৎপন্ন হোক, এমনকি এক আঁটি শাকও যদি হয়, তাতে উশর (১০% বা ৫%) দিতে হবে।
- শস্য, ফল, সবজি—সবকিছুর ওপর যাকাত ফরজ।
- **দলিল:** রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীসটি ব্যাপক: *"فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ"* (আকাশের বৃষ্টি বা ঝর্ণার পানিতে যা উৎপন্ন হয়, তাতে এক-দশমাংশ যাকাত।) [সহীহ বুখারী] এখানে পরিমাণের কোনো শর্ত দেওয়া হয়নি। ৫ ওয়াসাকের হাদীসটিকে তিনি ব্যবসার মালের যাকাতের ওপর প্রয়োগ করেছেন, কৃষিপণ্যের ওপর নয়।

উপসংহার: ফতোয়ার ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাবে সাহিবাইন (ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ)-এর মতটিই বেশি গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয় কৃষকদের সুবিধার জন্য। অর্থাৎ ৫ ওয়াসাক বা নির্দিষ্ট নিসাব পূর্ণ হলে যাকাত দিতে হবে। তবে তাকওয়ার দিক থেকে ইমাম আবু হানীফার মতটি অধিক সতর্কতামূলক, কারণ এতে গরিবের হক বেশি রক্ষিত হয়।

---

২৪. 'আল-ইজতিহাদুল মুতলাক' (পূর্ণ ইজতিহাদ) কী? (ما هو "الاجتهاد المطلق"؟)

উত্তর: উসূলে ফিকহের পরিভাষায় ইজতিহাদ হলো শরিয়তের দলিল (কুরআন ও সুন্নাহ) থেকে বিধান চয়ন করার জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ব্যয় করা। মুজতাহিদ বা গবেষকদের যোগ্যতার ভিত্তিতে তাঁদের বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে

সর্বোচ্চ স্তর হলো 'আল-ইজতিহাদুল মুতলাক' (الاجتهاد المطلق) বা স্বাধীন ও পূর্ণাঙ্গ ইজতিহাদ।

সংজ্ঞা (التعريف): 'ইজতিহাদ মুতলাক' বা 'মুজতাহিদ মুতলাক' হলেন এমন ব্যক্তি যিনি শরিয়তের বিধান বের করার জন্য নিজেই উসূল বা মূলনীতি (Principles) তৈরি করেন এবং সেই উসূলের আলোকে সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে আহকাম ইস্তিম্বাত করেন। তিনি অন্য কোনো ইমাম বা মুজতাহিদের উসূল অনুসরণে বাধ্য নন। আল্লামা ইবনে আবেদিন শামী (রহ.) বলেন: *"طَبَقَةُ الْمُجْتَهِدِينَ فِي الشَّرْعِ كَالْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ، الَّذِينَ أَسَّسُوا قَوَاعِدَ الْأُصُولِ وَاسْتَنْبَطُوا أَحْكَامَ الْفُرُوعِ عَنِ الْأَدِلَّةِ الْأَرْبَعَةِ"* (শরিয়তের মুজতাহিদদের স্তর, যেমন চার ইমাম; যাঁরা উসূলের মূলনীতি প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং চারটি দলিল থেকে ফুরু বা শাখা মাসআলা বের করেছেন।)

মুজতাহিদ মুতলাকের বৈশিষ্ট্য ও শর্তাবলি: একজন ব্যক্তিকে এই স্তরে পৌঁছাতে হলে নিম্নলিখিত যোগ্যতা থাকতে হবে: ১. **কুরআনের পূর্ণ জ্ঞান:** বিশেষ করে আহকাম সংক্রান্ত আয়াত, নাসেখ-মানসুখ (রহিতকরণ) এবং শানে নুজুল সম্পর্কে গভীর জ্ঞান। ২. **সুন্নাহর জ্ঞান:** হাজার হাজার হাদীস মুখস্থ থাকা, সনদের ভালো-মন্দ যাচাই করার ক্ষমতা এবং সহীহ-জঈফ পার্থক্য করার যোগ্যতা। ৩. **আরবি ভাষা:** আরবি ব্যাকরণ ও অলঙ্কারশাস্ত্রে সর্বোচ্চ পাণ্ডিত্য থাকা। ৪. **কিয়াস ও মাকাসিদ:** কিয়াস করার দক্ষতা এবং শরিয়তের মূল উদ্দেশ্য বোঝার প্রজ্ঞা। ৫. **ইজমা:** সাহাবীদের ঐকমত্যের বিষয়গুলো জানা, যাতে ইজমার খেলাফ না হয়।

উদাহরণ: চার মাযহাবের ইমামগণ—ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) হলেন 'মুজতাহিদ মুতলাক'। তাঁরা একে অপরের তাকলীদ করেননি, বরং প্রত্যেকে নিজস্ব উসূল তৈরি করে সরাসরি ওহী থেকে সমাধান দিয়েছেন। যেমন—ইমাম শাফেয়ী 'খবরে ওয়াহিদ' গ্রহণের জন্য এক রকম শর্ত দিয়েছেন, আবার ইমাম আবু হানীফা ভিন্ন শর্ত দিয়েছেন। এটিই ইজতিহাদ মুতলাকের স্বাধীনতা।

উপসংহার: বর্তমান যুগে 'ইজতিহাদ মুতলাক'-এর দাবি করা অত্যন্ত কঠিন, প্রায় অসম্ভব। বর্তমানে যা হয় তা হলো 'ইজতিহাদ ফিল মাযহাব' বা মাযহাবের কাঠামোর ভেতরে থেকে গবেষণা। মুজতাহিদ মুতলাকগণ হলেন উম্মাহর

আলোকবর্তিকা।

---

২৫. মালেকী মাযহাবে বৈঠকে (কু'দা) বসার পদ্ধতির বিধান উল্লেখ কর। (اذكر حكم كيفية الجلوس في القعدة عند المالكية.)

উত্তর: নামাজের মধ্যে দুই সিজদার মাঝখানে এবং তাশাহহুদের জন্য বসা একটি গুরুত্বপূর্ণ রুকন ও সুন্নাত। বসার পদ্ধতি নিয়ে মাযহাবগুলোর মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। প্রধানত বসার দুটি পদ্ধতি আছে: 'ইফতিরাশ' (বাম পা বিছিয়ে তার ওপর বসা) এবং 'তাওয়াররুক' (নিতম্ব মাটিতে ঠেকিয়ে বসা)। মালিকী মাযহাবে এ বিষয়ে একটি অনন্য বিধান রয়েছে।

মালিকী মাযহাবের বিধান: ইমাম মালিক (রহ.)-এর মাযহাব অনুযায়ী, নামাজের **সর্বাবস্থায়** অর্থাৎ দুই সিজদার মাঝখানের বৈঠক, প্রথম তাশাহহুদ এবং শেষ তাশাহহুদ—সব ক্ষেত্রেই **'তাওয়াররুক' (التورك)** পদ্ধতিতে বসা সুন্নাত এবং উত্তম।

- **তাওয়াররুক পদ্ধতি:** ডান পা খাড়া রাখা এবং বাম পা ডান পায়ের নিচ দিয়ে বের করে দিয়ে সরাসরি মাটির ওপর নিতম্ব রেখে বসা।

অন্যান্য মাযহাবের সাথে পার্থক্য:

- **হানাফী মাযহাব:** পুরুষরা সর্বাবস্থায় 'ইফতিরাশ' করবে।
- **শাফেয়ী মাযহাব:** শেষ বৈঠকে 'তাওয়াররুক' এবং বাকি সব বৈঠকে 'ইফতিরাশ' করবে।
- কিন্তু **মালিকী মাযহাবে** কোনো পার্থক্য নেই; শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বসার পদ্ধতি এক এবং তা হলো তাওয়াররুক।

দলিল ও যুক্তি: ১. মদীনার আমল (عمل أهل المدينة): ইমাম মালিক (রহ.) দেখেছেন যে, মদীনার অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেঈ নামাজের বৈঠকে তাওয়াররুক করতেন। তাঁর কাছে মদীনার আমল খবরে ওয়াহিদের চেয়েও শক্তিশালী দলিল। ২. **হাদীস:** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন: *"أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَوَرَّكُ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ وَفِي آخِرِهَا"* (নিশ্চয়ই নবী কারীম (সা.) নামাজের মাঝখানে এবং শেষে [উভয় বৈঠকে] তাওয়াররুক করতেন।) ৩.

যুক্তি: মালিকী ফকিহগণ বলেন, তাওয়াররুক করলে শরীরে প্রশান্তি বেশি আসে এবং দীর্ঘ সময় ধরে তাশাহহুদ ও দোয়া পড়া সহজ হয়। ইফতিরাশ পদ্ধতিতে পায়ের ওপর চাপ পড়ে যা দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার জন্য কষ্টকর হতে পারে।

উপসংহার: বসার এই পদ্ধতিটি নামাজের বৈধতার সাথে সম্পর্কিত নয়, বরং সুন্নাত ও উত্তমের সাথে সম্পর্কিত। তাই কোনো মালিকী মুসল্লি যদি হানাফী পদ্ধতিতে বসে বা কোনো হানাফী যদি মালিকী পদ্ধতিতে বসে, তবে নামাজ নষ্ট হবে না। তবে মাযহাবের অনুসরণ হিসেবে মালিকীগণ সর্বদাই নিতম্ব মাটিতে ঠেকিয়ে বসেন, যা তাঁদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য।

---

২৬. মুকিম অবস্থায় দুই সালাত একত্র করার অনুমতি দেওয়ার কারণগুলো কী কী? (ما هي الأسباب التي تبيح الجمع بين الصلاتين في الحضر؟)

উত্তর: ইসলামী শরিয়তে নামাজের সময়ানুবর্তিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তায়ালা বলেন: *"إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا"* (নিশ্চয়ই নামাজ মুমিনদের ওপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরজ করা হয়েছে)। তবে বিশেষ কিছু পরিস্থিতিতে শরিয়ত দুই ওয়াক্তের নামাজ এক সময়ে পড়ার (জাম'উ বাইনাস সালাতাইন) অনুমতি দিয়েছে। মুকিম অবস্থায় বা বাড়িতে থাকা অবস্থায় (সফর ছাড়া) জাম' করার কারণগুলো নিয়ে মাযহাবগুলোর মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

হানাফী মাযহাবের দৃষ্টিভঙ্গি: ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মতে, আরাফার ময়দান ও মুজদালিফা ছাড়া অন্য কোনো সময় বা স্থানে (সফর বা মুকিম অবস্থায়) দুই ওয়াক্তের নামাজকে এক ওয়াক্তে একত্র করা (জাম'এ হাকীকী) **জায়েজ নেই**। ওজর বা অসুবিধার কারণে যা করা যায় তা হলো 'জাম'এ ছূরী' (বাহ্যিক একত্রীকরণ)। অর্থাৎ জোহরকে শেষ ওয়াক্তে পড়া এবং আছরকে আওয়াল ওয়াক্তে পড়া।

অন্যান্য মাযহাব (শাফেয়ী, মালিকী ও হাম্বলী) মতে মুকিম অবস্থায় জাম' করার কারণ: জুমহুর ফকিহগণ মুকিম অবস্থায় নিম্নলিখিত কারণগুলোতে জাম' করা বৈধ মনে করেন:

১. বৃষ্টি (المطر): প্রবল বৃষ্টি, কাদা বা অন্ধকারের কারণে মসজিদে যাওয়া কষ্টকর হলে জোহর-আছর এবং মাগরিব-এশা একত্র করা জায়েজ। হাদীসে এসেছে: *"جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ، فِي*

"غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ" (রাসূলুল্লাহ (সা.) মদীনায় কোনো ভয় বা বৃষ্টি ছাড়াই জোহর-আছর এবং মাগরিব-এশা একত্র করেছিলেন।) [সহীহ মুসলিম] এই হাদীস থেকে শাফেয়ী ও মালিকীগণ বৃষ্টির কারণে জাম' করার দলিল গ্রহণ করেন।

২. **অসুস্থতা (المرض):** মালিকী ও হাম্বলী মাযহাব মতে, অসুস্থ ব্যক্তির জন্য প্রতি ওয়াক্তে ওজু করা বা নামাজ পড়া কষ্টকর হলে দুই ওয়াক্ত একত্র করা জায়েজ। বিশেষ করে ইস্তিহাজা রোগী বা যার প্রস্রাব ঝরতে থাকে (সালিসুল বাওল), তাদের জন্য এটি বড় রুখসত বা ছাড়।

৩. **ভয় ও শঙ্কা (الخوف):** শত্রুর ভয় বা জান-মালের নিরাপত্তার অভাব থাকলে হাম্বলী ও মালিকী মতে জাম' করা জায়েজ।

৪. **প্রয়োজন বা হাজত (الحاجة):** ইমাম আহমদের একটি মত এবং কিছু মুহাদ্দিসের মতে, যদি এমন কোনো জরুরি কাজ বা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যা অভ্যাসগত নয়, তবে মাঝেমধ্যে মুকিম অবস্থায় জাম' করা জায়েজ। ইবনে আব্বাস (রা.)-কে উপরের হাদীসের কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন: "أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ" (তিনি চেয়েছিলেন যেন তাঁর উম্মত কষ্টে না পড়ে)।

উপসংহার: হানাফী মাযহাব ওয়াক্তের গুরুত্বের ওপর অটল থেকে মুকিম অবস্থায় জাম'এ হাকীকী নিষেধ করে। তবে অন্য মাযহাবগুলো উম্মতের কষ্ট লাঘবের জন্য বৃষ্টি ও অসুস্থতার মতো ওজরে শর্তসাপেক্ষে এর অনুমতি দেয়।

---

২৭. নিয়মিত ইমাম আছে এমন মসজিদে জামাত পুনরাবৃত্তির বিধান হানাফী মাযহাবে কী? (ما هو حكم تكرار الجماعة في المسجد الذي له إمام راتب عند الحنفية؟)

উত্তর: মসজিদে জামাতে নামাজ আদায় করা ইসলামের অন্যতম 'শি'আর' বা প্রতীক। তবে যে মসজিদে নিয়মিত ইমাম ও মুয়াজ্জিন আছে এবং মহল্লাবাসী নির্ধারিত সময়ে জামাত আদায় করেন (মাসজিদু মাহাল্লাহ), সেখানে মূল জামাত শেষ হওয়ার পর দ্বিতীয়বার জামাত (তাকরারে জামাত) করা নিয়ে ফকিহগণের মধ্যে মতভেদ আছে। হানাফী মাযহাবে এ বিষয়টি শৃঙ্খলার স্বার্থে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখা হয়।

হানাফী মাযহাবের বিধান: হানাফী মাযহাবের ফতোয়া অনুযায়ী, মহল্লার মসজিদে যেখানে নিয়মিত জামাত অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে মূল জামাত শেষ হওয়ার পর **'আযান ও ইকামতের মাধ্যমে'** দ্বিতীয় জামাত করা **মাকরুহে তাহরিমি** (হারামের কাছাকাছি অপছন্দনীয়)। মালিকী মাযহাবেও এটি মাকরুহ এবং বিদআত বলে গণ্য।

কারণ ও যুক্তি: ১. জামাতের গুরুত্ব হ্রাস: যদি দ্বিতীয় বা তৃতীয় জামাতের অনুমতি অবাধে দেওয়া হয়, তবে মানুষের মধ্যে অলসতা আসবে। তারা ভাববে, "প্রথম জামাত না পেলেও সমস্যা নেই, পরে গিয়ে জামাত করে নেব।" এতে প্রথম জামাতের গুরুত্ব ও মুসল্লি সংখ্যা কমে যাবে। ২. **ঐক্য বিনষ্ট:** একই মসজিদে একাধিক জামাত মুসলিম উম্মাহর ঐক্য (Kalima-e-Wahida) নষ্ট করে এবং বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে। ৩. **হাদীস:** রাসূলুল্লাহ (সা.) একবার মসজিদে গিয়ে দেখলেন জামাত শেষ হয়ে গেছে। তিনি দ্বিতীয় জামাত না করে বাসায় ফিরে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে জামাত করলেন। *"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ لِيُصْلِحَ بَيْنَ الْأَنْصَارِ، فَرَجَعَ وَقَدْ صَلَّى النَّاسُ فِي الْمَسْجِدِ، فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ وَجَمَعَ أَهْلَهُ وَصَلَّى بِهِمْ"* (রাসূলুল্লাহ (সা.) বিবাদ মেটাতে গিয়ে ফিরে এসে দেখলেন নামাজ শেষ। তিনি ঘরে ফিরে গেলেন এবং পরিবার নিয়ে নামাজ পড়লেন।) [তবারানী]

জায়েজ হওয়ার শর্ত (হানাফী মতে): তবে হানাফী ফকিহগণ কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় জামাত জায়েজ বলেছেন:

- যদি মসজিদটি 'রাস্তার ধারের মসজিদ' (Masjid al-Tariq) হয় এবং এর কোনো নির্দিষ্ট ইমাম-মুয়াজ্জিন না থাকে, তবে সেখানে যতবার ইচ্ছা জামাত করা যাবে।
- মহল্লার মসজিদেও যদি দ্বিতীয় জামাত আযান ও ইকামত ছাড়া এবং মেহরাব থেকে সরে গিয়ে নিচু স্বরে করা হয়, তবে তা জায়েজ (যদিও মাকরুহে তানজিহি)। কিন্তু একাকী পড়াই উত্তম।

অন্যান্য মাযহাবের মত: শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবে দ্বিতীয় জামাত করা জায়েজ এবং ছাওয়াবের কাজ। তাদের দলিল হলো এক ব্যক্তি মসজিদে এলে রাসূল (সা.) বলেছিলেন: *"কে আছে যে এর সাথে নামাজ পড়ে একে সদকা (সাহায্য) করবে?"*

উপসংহার: হানাফী মাযহাব মতে, মসজিদের শৃঙ্খলা ও জামাতের গাম্ভীর্য রক্ষার্থে নিয়মিত মসজিদে দ্বিতীয় জামাত বর্জন করা উচিত এবং একাকী নামাজ আদায় করা বিধেয়।

---

২৮. নিষিদ্ধ তালফীক (মিশ্রণ)-এর নিয়ম কী? (ما هو ضابط التلفيق الممنوع؟)

উত্তর: 'তালফীক' (التلفيق) শব্দের অর্থ হলো জোড়া লাগানো বা একাধিক ভিন্ন ভিন্ন মতকে একত্র করা। ফিকহী পরিভাষায়, কোনো একটি ইবাদত বা মুআমালাত পালনের ক্ষেত্রে একাধিক মাযহাবের অনুসরণ এমনভাবে করা, যাতে ওই কাজটি কোনো একক মাযহাবের মতেই শুদ্ধ না হয়। তালফীক জায়েজ নাকি নাজায়েজ—এ নিয়ে উসূলবিদগণের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

নিষিদ্ধ তালফীক-এর নিয়ম বা মাপকাঠি (ضابط التلفيق الممنوع): অধিকাংশ ফকিহ ও উসূলবিদদের মতে, তালফীক তখন নিষিদ্ধ ও হারাম হয় যখন এর মাধ্যমে 'তাতাব্বুউ রুকাস' (সহজ বিধানের অন্বেষণ) করা হয় এবং এর ফলে এমন একটি 'হাকীকতে মুরাক্কাবা' (যৌগিক বাস্তবতা) তৈরি হয় যা সব মাযহাব মতেই বাতিল।

নিষিদ্ধ তালফীকের শর্তাবলি ও উদাহরণ: ১. উভয় মাযহাব মতে বাতিল হওয়া: যদি কেউ দুই মাযহাবের সহজ দিকগুলো এমনভাবে মিশিয়ে আমল করে যে, ওই দুই মাযহাবের ইমামরা যদি তার আমলটি দেখতেন, তবে উভয়েই তা বাতিল বলতেন।

- **উদাহরণ:** একজন ব্যক্তি ওজু করল। সে হানাফী মাযহাব মতে ওজু করার সময় শরীরের রক্তপাতকে ওজু ভঙ্গের কারণ মনে করল না (শাফেয়ী মত নিল)। আবার একই ওজুতে সে শরীরের সামান্য অংশ মাসেহ করল এবং বেগানা নারীকে স্পর্শ করল, কিন্তু ওজু ভঙ্গ মনে করল না (হানাফী মত নিল)। এখন এই ওজু দিয়ে সে নামাজ পড়ল।
    - হানাফী ইমাম বলবেন: তোমার নামাজ হয়নি, কারণ শরীর থেকে রক্ত বের হলে ওজু ভেঙ্গে যায়।

- শাফেয়ী ইমাম বলবেন: তোমার নামাজ হয়নি, কারণ নারীকে স্পর্শ করলে ওজু ভেঙ্গে যায়। এই পদ্ধতিকে **'তালফীকে মুরাক্কাব'** বলা হয় এবং এটি সর্বসম্মতিক্রমে নিষিদ্ধ।

২. **প্রবৃত্তির অনুসরণ (ইত্তেবাউল হাওয়া):** যদি কেউ কোনো শরয়ী দলিল বা ওজর ছাড়া কেবল আরাম-আয়েশের জন্য বিভিন্ন মাযহাবের সহজ মতগুলো খুঁজে বেড়ায়, তবে তা হারাম। শরিয়ত প্রণেতা আল্লাহ তায়ালা বলেন: *"وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ"* (প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে।) [সূরা সদ: ২৬]

৩. **ইজমা বিরোধী হওয়া:** এমনভাবে দুই মত মেশানো যা তৃতীয় একটি নতুন মত সৃষ্টি করে, যা পূর্ববর্তী ইজমার বিরোধী। যেমন—কেউ বলল সকালের নামাজে সূরা ফাতিহাও পড়বে না (এক মত অনুযায়ী) আবার রুকুও করবে না (অন্য মত অনুযায়ী)—এমন উদ্ভট মিশ্রণ নিষিদ্ধ।

উপসংহার: শরিয়ত পালনের ক্ষেত্রে নিষ্ঠা ও সতর্কতা কাম্য। প্রয়োজনে অন্য মাযহাবের ওপর আমল করা জায়েজ (তাকলীদ), কিন্তু সুবিধাবাদের জন্য বিভিন্ন মাযহাবের টুকরো অংশ জোড়া লাগিয়ে জগাখিচুড়ি পাকানো (নিষিদ্ধ তালফীক) ইসলামে অনুমোদিত নয়।

---

২৯. রোজা পালনের ক্ষেত্রে চাঁদ দেখার স্থানের ভিন্নতা বিবেচনা করার বিধানে মতভেদ উল্লেখ কর। (اذكر الخلاف في حكم اعتبار اختلاف المطالع في الصوم.)

উত্তর: রমজান মাসের রোজা শুরু এবং ঈদের দিন নির্ধারণের ক্ষেত্রে 'ইখতিলাফুল মাতালি' (اختلاف المطالع) বা চাঁদ দেখার উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রহণযোগ্য কি না—এটি ফিকহী মাযহাবগুলোর মধ্যে একটি দীর্ঘ বিতর্কিত মাসআলা। অর্থাৎ এক দেশে চাঁদ দেখা গেলে তা দূরবর্তী দেশের জন্য প্রযোজ্য হবে কি না। এ বিষয়ে প্রধানত দুটি মত রয়েছে।

১. হানাফী, মালিকী ও হাম্বলী মাযহাব (জুমহুরের মত): অধিকাংশ ফকিহ (বিশেষ করে হানাফী মাযহাবের 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ', মালিকী ও হাম্বলী মাযহাব) মতে, রোজা ও ঈদের ক্ষেত্রে **উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয় (لا عبرة باختلاف**

(المطالع)। অর্থাৎ, পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে যদি নির্ভরযোগ্যভাবে চাঁদ দেখা যায় এবং সেই খবর শরয়ী পন্থায় (সাক্ষ্য বা কাজীর মাধ্যমে) অন্য দেশে পৌঁছায়, তবে সবার ওপর রোজা রাখা বা ঈদ করা ওয়াজিব হবে। প্রাচ্যের চাঁদ প্রতীচ্যের জন্য এবং প্রতীচ্যের চাঁদ প্রাচ্যের জন্য প্রযোজ্য।

- **দলিল:** রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাধারণ নির্দেশ: *"صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ"* (তোমরা চাঁদ দেখে রোজা রাখো এবং চাঁদ দেখে রোজা ভাঙ্গো।) [সহীহ বুখারী ও মুসলিম] এখানে 'তোমরা' শব্দটি সমগ্র উম্মতের জন্য আম (ব্যাপক)। কোনো নির্দিষ্ট এলাকার জন্য খাস করা হয়নি। তাই যে কেউ দেখলে সবাই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে।

২. শাফেয়ী মাযহাব (ভিন্নতা ধর্তব্য): ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে, **উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য (العبرة باختلاف المطالع)**। অর্থাৎ, প্রতিটি এলাকার মানুষ তাদের নিজস্ব চাঁদ দেখা অনুযায়ী আমল করবে। এক দেশের দেখা অন্য দেশের জন্য, বিশেষ করে যদি দেশগুলোর দূরত্ব বেশি হয় (কসরের দূরত্বের চেয়ে বেশি) বা জলবায়ু ভিন্ন হয়, তবে প্রযোজ্য হবে না।

- **দলিল:** কুরাইব (রহ.) থেকে বর্ণিত হাদীস। তিনি শাম দেশে (সিরিয়া) হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সাথে জুমাবার চাঁদ দেখলেন। এরপর মদীনায় ফিরে এসে ইবনে আব্বাস (রা.)-কে জানালেন। ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, "আমরা শনিবার চাঁদ দেখেছি, তাই আমরা ৩০ দিন পূর্ণ করব বা চাঁদ দেখব।" কুরাইব বললেন, "মুয়াবিয়া (রা.)-এর দেখা কি যথেষ্ট নয়?" ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন: *"لَا، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ"* (না, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের এমনই নির্দেশ দিয়েছেন।) [সহীহ মুসলিম]

উপসংহার: বর্তমানে আন্তর্জাতিক যোগাযোগের উন্নতির কারণে জুমহুরের মতটি (সারা বিশ্বে একই দিনে রোজা বা ঈদ) যৌক্তিক মনে হলেও, ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতায় এবং ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীসের ভিত্তিতে প্রতিটি দেশ তাদের নিজস্ব চাঁদ দেখার ওপর আমল করে থাকে। হানাফী মাযহাবেও দূরবর্তী দেশের ক্ষেত্রে স্থানীয় দর্শনকে প্রাধান্য দেওয়ার ফতোয়া রয়েছে।

৩০. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের প্রধান ফিকহী গ্রন্থগুলো কী কী? (ما هي أبرز الكتب الفقهية للإمام أحمد بن حنبل؟)

উত্তর: ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) [১৬৪-২৪১ হি.] ছিলেন মুসলিম উম্মাহর মহান ইমাম, মুহাদ্দিস এবং হাম্বলী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ছিলেন মূলত হাদীস ও সুন্নাহর ইমাম। তাঁর ফিকহী গ্রন্থগুলোর প্রকৃতি অন্য ইমামদের চেয়ে কিছুটা ভিন্ন। তিনি নিজে ফিকহী মাসআলাগুলো কোনো সুনির্দিষ্ট কিতাব আকারে (যেমন শাফেয়ীর 'আল-উম্ম' বা মালিকের 'মুওয়াত্তা') সংকলন করেননি, বরং তিনি ফিকহ লিপিবদ্ধ করতে অপছন্দ করতেন। তাঁর ফিকহ মূলত তাঁর ছাত্র ও সন্তানদের মাধ্যমে প্রশ্নোত্তরের আকারে (মাসাইল) সংকলিত হয়েছে। তবুও তাঁর দিকে সম্বন্ধযুক্ত প্রধান গ্রন্থগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো:

১. আল-মুসনাদ (المسند): যদিও এটি একটি বিশুদ্ধ হাদীসের কিতাব, কিন্তু হাম্বলী ফিকহের মূল ভিত্তি এটিই। ইমাম আহমদ প্রায় ৪০,০০০ (কারও মতে ৩০,০০০) হাদীস এতে সংকলন করেছেন। তিনি বলতেন, *"আমি এই কিতাবটি এমনভাবে সংকলন করেছি যাতে মানুষ মতভেদপূর্ণ বিষয়ে এর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে পারে।"* হাম্বলী ফিকহের ইস্তিম্বাতের প্রধান উৎস এই কিতাব।

২. কিতাবুল মাসাইল (كتب المسائل): ইমাম আহমদের ফিকহী মতামতগুলো তাঁর ছাত্ররা 'মাসাইল' নামে সংকলন করেছেন। এগুলোই হাম্বলী মাযহাবের মূল ফিকহী কিতাব হিসেবে গণ্য। যেমন:

- **মাসাইলু ইমাম আহমদ (রিওয়ায়াতু ইবনিহি আব্দুল্লাহ):** তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ কর্তৃক সংকলিত।
- **মাসাইলু ইমাম আহমদ (রিওয়ায়াতু ইবনিহি সালিহ):** তাঁর পুত্র সালিহ কর্তৃক সংকলিত।
- **মাসাইলু আবি দাউদ:** সুনানে আবু দাউদের রচয়িতা ইমাম আবু দাউদ সিজিসতানি কর্তৃক সংকলিত ইমাম আহমদের ফিকহী মতামত।

৩. অন্যান্য গ্রন্থ:

- **কিতাবুজ জুহদ (كتاب الزهد):** এটি আধ্যাত্মিকতা ও দুনিয়াবিমুখতা বিষয়ক কিতাব, তবে এতে ফিকহী নির্দেশনাও রয়েছে।

- **কিতাবুস সুন্নাহ (كتاب السنة):** আকিদা বিষয়ক গ্রন্থ।
- **কিতাবুল ওারা' (كتاب الورع):** তাকওয়া ও হালাল-হারাম বিষয়ক সতর্কতার আলোচনা।
- **কিতাবুস সালাত (كتاب الصلاة):** নামাজ বিষয়ক বিধানাবলী।

পরবর্তী সংকলন: ইমাম আহমদের মৃত্যুর পর তাঁর এই ছড়িয়ে থাকা ফতোয়াগুলোকে একত্র করে আবু বকর আল-খল্লাল (রহ.) **'আল-জামি' লি উলুমিল ইমাম আহমদ'** নামে বিশাল গ্রন্থ রচনা করেন, যা হাম্বলী মাযহাবের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ফিকহী সংকলন হিসেবে স্বীকৃত।

উপসংহার: সুতরাং, ইমাম আহমদ নিজে কোনো ফিকহী ম্যানুয়াল না লিখলেও 'আল-মুসনাদ' এবং ছাত্রদের বর্ণিত 'মাসাইল' গ্রন্থগুলোই তাঁর ফিকহী অবদান ও মাযহাবের ভিত্তি।

---

৩১. চার মাযহাবের নিকট নবী করীম (সা.)-এর রওযা জিয়ারতের বিধান সংক্ষেপে কী? (ما هو حكم زيارة روضة النبي ﷺ عند المذاهب الأربعة إجمالا؟)

উত্তর: রাহমাতুল্লিল আলামিন হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (সা.)-এর রওজা মোবারক জিয়ারত করা মুমিন জীবনের অন্যতম সেরা আকাঙ্ক্ষা এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। চার মাযহাবের (হানাফী, মালিকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী) ফকিহগণের ঐকমত্যে নবী করীম (সা.)-এর কবর জিয়ারত করা শরিয়তে অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ মুস্তাহাব বা সুন্নাত আমল। কেউ কেউ একে ওয়াজিবের কাছাকাছি গুরুত্ব দিয়েছেন। বিশেষ করে হজের সময় হাজীদের জন্য এটি প্রায় আবশ্যকীয় শিষ্টাচার হিসেবে গণ্য করা হয়।

চার মাযহাবের সম্মিলিত অভিমত: হানাফী, মালিকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী—সকল মাযহাবের মতে, সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য মদীনা মুনাওয়ারায় গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর রওজা জিয়ারত করা **'মানদুব' (মুস্তাহাব) এবং 'কুরবাত' (নৈকট্য লাভের মাধ্যম)**। এটি দ্বীনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। আল্লামা ইবনে আবেদিন শামী (হানাফী) বলেন, এটি **'সুন্নতে মুয়াক্কাদা'** যা ওয়াজিবের কাছাকাছি। মালিকী

মাযহাব মতে এটি সুন্নাত, এবং যারা হজে গিয়ে জিয়ারত করে না, তাদের প্রতি ইমাম মালিক (রহ.) কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন।

কুরআন ও সুন্নাহর দলিল: ১. আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন: *"وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا"* (তারা যখন নিজেদের ওপর জুলুম করেছিল, তখন যদি তারা আপনার কাছে আসত এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইত, আর রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইতেন, তবে তারা আল্লাহকে তওবা কবুলকারী ও দয়ালু পেত।) [সূরা নিসা: ৬৪] ফকিহগণ বলেন, এই আয়াত রাসূল (সা.)-এর জীবদ্দশায় যেমন প্রযোজ্য, তাঁর ইন্তেকালের পর রওজা শরীফে উপস্থিত হওয়ার ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য।

২. হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: *"مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي"* (যে ব্যক্তি আমার কবর জিয়ারত করল, তার জন্য আমার সুপারিশ অবধারিত হয়ে গেল।) [দারাকুতনী, বায়হাকী] অন্য হাদীসে এসেছে: *"مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَزُرْنِي فَقَدْ جَفَانِي"* (যে হজ করল কিন্তু আমার জিয়ারত করল না, সে আমার প্রতি অবিচার করল।)

জিয়ারতের নিয়তে সফর (শাদ্দুর রিহাল): চার মাযহাবের জুমহুর ফকিহগণের মতে, কেবল রওজা শরীফ জিয়ারতের নিয়তে সফর করা জায়েজ এবং সওয়াবের কাজ। যদিও ইবনে তাইমিয়া (রহ.) ভিন্নমত পোষণ করে বলেছিলেন যে, নিয়ত করতে হবে মসজিদে নববীতে নামাজ পড়ার, আর জিয়ারত হবে আনুষঙ্গিক। কিন্তু চার মাযহাবের ফতোয়া হলো—নবীজির জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা শ্রেষ্ঠ ইবাদত। কারণ হাদীসে এসেছে: *"যে ব্যক্তি একমাত্র আমার জিয়ারতের উদ্দেশ্যে এল, তার শাফায়াত করা আমার ওপর হক হয়ে যায়।"*

উপসংহার: সুতরাং, মাযহাব চতুষ্টয়ের মতে নবীজি (সা.)-এর রওজা জিয়ারত ঈমানি চেতনার অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি পরিত্যাগ করা দুর্ভাগ্য ও বেয়াদবি। আদবের সাথে সালাত ও সালাম পেশ করার মাধ্যমে উম্মত নবীজির শাফায়াত ও আল্লাহর রহমত লাভ করে।

---

৩২. পরবর্তী যুগগুলোতে ফিকহের ওপর তাকলীদ (অনুসরণ)-এর প্রভাব কী? (ما هو أثر التقليد على الفقه في العصور المتأخرة؟)

উত্তর: ইসলামী ফিকহের ইতিহাসে হিজরি চতুর্থ শতাব্দীর পর থেকে 'ইজতিহাদ মুতলাক' (স্বাধীন ইজতিহাদ)-এর দরজা কার্যত সংকুচিত হয়ে আসে এবং মুসলিম বিশ্বে 'তাকলীদ' বা মাযহাব অনুসরণের যুগ শুরু হয়। পরবর্তী যুগগুলোতে (মুতাআখখিরিনদের যুগে) ফিকহের ওপর তাকলীদের প্রভাব ছিল অত্যন্ত গভীর ও বহুমুখী। এই প্রভাবের ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিক রয়েছে।

১. ইতিবাচক প্রভাব (স্থিতিশীলতা ও সংরক্ষণ):

- **ফিকহী অরাজকতা রোধ:** তাকলীদের ফলে ফিকহী মাযহাবগুলো সুশৃঙ্খল রূপ লাভ করে। যদি সবাই স্বাধীন ইজতিহাদের দাবি করত, তবে শরিয়তের বিধানে চরম অরাজকতা (Fawda) সৃষ্টি হতো। তাকলীদ উম্মাহকে চারটি প্রধান ধারায় ঐক্যবদ্ধ রাখে।

- **ফিকহ সংকলন ও বিন্যাস (Tadwin):** মুতাআখখিরিন আলেমগণ ইজতিহাদের পরিবর্তে মাযহাবের পূর্ববর্তী ইমামদের মতামত সংকলন, যাচাই-বাছাই (Tanqih) এবং কিতাব রচনায় মনোনিবেশ করেন। এর ফলে 'হিদায়া', 'রদ্দুল মুহতার', 'তুহফাতুল মুহতাজ'-এর মতো বিশাল গ্রন্থভাণ্ডার তৈরি হয়।

- **বিচারব্যবস্থায় শৃঙ্খলা:** কাজি বা বিচারকদের জন্য নির্দিষ্ট মাযহাব মেনে রায় দেওয়া বাধ্যতামূলক হওয়ায় বিচারব্যবস্থায় একরৈখিকতা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা সহজ হয়।

২. নেতিবাচক প্রভাব (স্থবিরতা ও গোঁড়ামি):

- **ফিকহী স্থবিরতা (Jumud):** তাকলীদের অতিমাত্রার ফলে ফিকহের স্বাভাবিক গতিশীলতা কমে যায়। আলেমগণ কুরআন-সুন্নাহ থেকে সরাসরি সমাধানের বদলে ইমামদের উদ্ধৃতিকেই যথেষ্ট মনে করতে থাকেন। নতুন সমস্যার সমাধানে মৌলিক গবেষণার অভাব দেখা দেয়।

- **মাযহাবী গোঁড়ামি (Ta'assub):** পরবর্তী যুগে তাকলীদ কখনো কখনো অন্ধানুকরণে রূপ নেয়। এক মাযহাবের অনুসারীরা অন্য

মাযহাবকে ভুল প্রমাণ করতে লিপ্ত হয়। এমনকি শাফেয়ী ইমামের পেছনে হানাফীর নামাজ হবে কি না—এমন অনাকাঙ্ক্ষিত বিতর্কও সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন: *"وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ - مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا"* (তোমরা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না, যারা নিজেদের দ্বীনকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে।) [সূরা রুম: ৩১-৩২]

- **দলিলে দুর্বলতা:** অনেক ক্ষেত্রে আলেমগণ ইমামের মতের পক্ষে দুর্বল বা মওজু (বানোয়াট) হাদীস দিয়ে দলিল পেশ করার চেষ্টা করেছেন, যা ইলমি মানদণ্ডকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

৩. আধুনিক যুগে এর প্রভাব: পরবর্তী যুগের এই তাকলীদের ধারাবাহিকতায় উসমানী খিলাফতের সময় 'মাজাল্লাতুল আহকাম' রচিত হয়, যা ফিকহকে রাষ্ট্রীয় আইনে পরিণত করে। তবে বর্তমানে আবার অন্ধ তাকলীদের বিপরীতে 'তাকলীদ মাশরু' (বৈধ তাকলীদ) এবং প্রয়োজনে 'তালফীক' (অন্য মাযহাবের সহায়তা)-এর মাধ্যমে আধুনিক সমস্যার সমাধান করা হচ্ছে।

উপসংহার: সারকথা হলো, পরবর্তী যুগে তাকলীদ ফিকহকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে একটি শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে। কিন্তু একই সাথে এটি স্বাধীন চিন্তার পথ কিছুটা রুদ্ধ করেছে। বর্তমানে ভারসাম্যপূর্ণ তাকলীদই কাম্য, যা উম্মাহর ঐক্য বজায় রাখে এবং নতুন সমস্যার সমাধান দেয়।

---

৩৩. শাফেয়ী মাযহাবে মাহরাম ছাড়া মহিলাদের হজে যাওয়ার মাসয়ালার বিধান কী? (ما هو الحكم في مسألة خروج المرأة للحج بدون محرم في المذهب الشافعي؟)

উত্তর: নারীদের হজে যাওয়ার ক্ষেত্রে 'মাহরাম' (যার সাথে বিবাহ হারাম) বা স্বামী সাথে থাকা আবশ্যক কি না—এ নিয়ে ফকিহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হানাফী মাযহাবে মাহরাম ছাড়া সফর করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মাযহাবে এ বিষয়ে একটি বিশেষ শিথিলতা বা ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, যা নারীদের জন্য হজ আদায় সহজ করে দেয়।

শাফেয়ী মাযহাবের বিধান: শাফেয়ী মাযহাব মতে, নারীর ওপর হজ ফরজ হওয়ার জন্য মাহরাম বা স্বামী থাকা শর্ত নয়, বরং শর্ত হলো **'নিরাপদ সঙ্গ' বা 'রিফকাহ**

মামুনাহ' (الرفقة المأمونة)। যদি কোনো মহিলার স্বামী বা মাহরাম না থাকে, কিন্তু বিশ্বস্ত ও নেককার নারীদের একটি দল হজে যায় এবং রাস্তার নিরাপত্তা নিশ্চিত থাকে, তবে শাফেয়ী মতে ওই মহিলার জন্য মাহরাম ছাড়াই **ফরজ হজ** আদায় করতে যাওয়া জায়েজ, বরং ওয়াজিব।

শর্তাবলি: ১. এটি কেবল জীবনের প্রথম **ফরজ হজের** ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। নফল হজ বা ওমরাহর জন্য মাহরাম ছাড়া সফর শাফেয়ী মতেও জায়েজ নেই। ২. সফরসঙ্গী হিসেবে বিশ্বস্ত একাধিক নারী থাকতে হবে। একা যাওয়া যাবে না। ৩. নিরাপত্তা ও ইজ্জত আব্রু রক্ষার পূর্ণ নিশ্চয়তা থাকতে হবে।

দলিল ও যুক্তি: ১. হাদীস: হযরত আদি ইবনে হাতিম (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে বলেছিলেন: *"يُوشِكُ أَنْ تَخْرُجَ الظَّعِينَةُ مِنَ الْحِيرَةِ تَؤُمُّ الْبَيْتَ لَا جِوَارَ مَعَهَا، لَا تَخَافُ إِلَّا اللَّهَ"* (শীঘ্রই এমন সময় আসবে যখন একজন নারী হাওদায় চড়ে হিরা (ইরাক) থেকে বাইতুল্লাহর উদ্দেশ্যে বের হবে, তার সাথে কোনো রক্ষক থাকবে না, তবুও সে আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করবে না।) [সহীহ বুখারী] ইমাম শাফেয়ী বলেন, নবীজি (সা.) এই কথাটি প্রশংসা এবং সুসংবাদ হিসেবে বলেছেন। যদি মাহরাম ছাড়া সফর হারাম হতো, তবে তিনি একে সুসংবাদ হিসেবে উল্লেখ করতেন না।

২. **কিয়াস:** শাফেয়ীগণ বলেন, মাহরামের উদ্দেশ্য হলো নারীর নিরাপত্তা। যদি বিশ্বস্ত নারীদের দলের মাধ্যমে সেই নিরাপত্তা অর্জিত হয়, তবে মাহরামের অনুপস্থিতিতেও হজের আবশ্যকতা বাতিল হয় না। আল্লাহ বলেন: *"وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا"* (আল্লাহর উদ্দেশ্যে বাইতুল্লাহর হজ করা মানুষের ওপর ফরজ, যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে।) এখানে সামর্থ্য বলতে নিরাপত্তার সামর্থ্যও বোঝায়।

হানাফী মতের সাথে পার্থক্য: হানাফী মাযহাবে রাসূল (সা.)-এর নিষেধের ওপর আমল করা হয়: *"لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ"* (কোনো নারী মাহরাম ছাড়া তিন দিনের পথ সফর করবে না।) [সহীহ বুখারী] হানাফীগণ বলেন, হজের সফরেও এই নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে।

উপসংহার: শাফেয়ী মাযহাবের এই মতটি বর্তমান যুগে অনেক একক বা বিধবা নারীর জন্য হজ পালন সহজ করেছে। বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় যখন নারীদের নিরাপদ দল হজে যায়, তখন শাফেয়ী মাযহাবের এই রুখসত গ্রহণ

করা যেতে পারে।

---

৩৪. ফিকহী মাযহাবের কাঠামোর মধ্যে 'মুফতি'-এর কাজ কী? (ما هي وظيفة "المفتي" في إطار الفقه المذهبي؟)

উত্তর: ইসলামী আইন ব্যবস্থায় 'মুফতি' (المفتي) হলেন এমন একজন বিদ্বান ব্যক্তি, যিনি শরিয়তের দলিল-প্রমাণের আলোকে মানুষের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের সমাধান বা ফতোয়া প্রদান করেন। ফিকহী মাযহাব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মুফতির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর হয়ে ওঠে। মাযহাবের কাঠামোর মধ্যে মুফতির কাজ কেবল নিজের মত প্রকাশ করা নয়, বরং মাযহাবের ইমামের উসূল ও সিদ্ধান্তকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

মাযহাবী ফিকহে মুফতির প্রধান কাজ ও দায়িত্ব:

১. **হুকুম বর্ণনা করা (بيان الحكم الشرعي):** মুফতির প্রধান কাজ হলো কুরআন, সুন্নাহ এবং ফিকহী মাযহাবের কিতাবাদি থেকে মাসআলার সঠিক বিধান খুঁজে বের করে প্রশ্নকারীকে (মুস্তালফি) জানানো। তিনি নবীর ওয়ারিশ হিসেবে এই দায়িত্ব পালন করেন। ইমাম শাতেনী (রহ.) বলেন: *"মুফতি উম্মতের জন্য নবীর স্থলাভিষিক্ত।"*

২. **মাযহাবের বিশ্বস্ত মত নির্বাচন (Tarjih):** একই মাযহাবে ইমাম এবং তাঁর ছাত্রদের একাধিক মতামত থাকতে পারে। মুফতির কাজ হলো সেখান থেকে **'মুফতা বিহি'** (যার ওপর ফতোয়া দেওয়া হয়) বা সবচেয়ে শক্তিশালী মতটি নির্বাচন করা। সব মত আমলযোগ্য নয়। মুফতিকে জানতে হয় কোনটি 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ' আর কোনটি 'নাওয়াদির'। যেমন হানাফী মাযহাবে ফতোয়ায়ে শামীর ওপর ভিত্তি করে রায় দেওয়া।

৩. **বাস্তবতার সাথে বিধানের প্রয়োগ (Tatbiq):** মুফতি কেবল কিতাবের ইবারত মুখস্থকারী নন। তাকে মানুষের বর্তমান অবস্থা, সমাজ ব্যবস্থা এবং প্রশ্নকারীর নিয়ত বুঝতে হয়। কিতাবের প্রাচীন বিধানটি বর্তমান যুগের নতুন পরিস্থিতিতে (Waqi') কীভাবে প্রয়োগ হবে, তা নির্ধারণ করা মুফতির কাজ। একে বলা হয় 'ফিকহুন নাওয়াযিল'।

৪. **মানুষকে সহজ পথ দেখানো (Taysir):** শরিয়তের সীমার মধ্যে থেকে মানুষের জন্য সহজ সমাধান দেওয়া মুফতির দায়িত্ব। রাসূল (সা.) বলেছেন: *"يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا"* (সহজ করো, কঠিন করো না)। তবে এর অর্থ শরিয়ত বিকৃতি নয়, বরং বৈধ রুখসতগুলো জানানো।

৫. **সতর্কীকরণ ও সংশোধন:** মুফতি কেবল প্রশ্নের উত্তর দেন না, বরং সমাজের বিদআত ও কুসংস্কার সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করেন।

মুফতির যোগ্যতা: একজন মুফতিকে অবশ্যই আরবী ভাষা, উসূলে ফিকহ, নাসেখ-মানসুখ এবং নিজ মাযহাবের পরিভাষা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখতে হয়। আল্লামা ইবনে সালাহ বলেন, *"মুফতি হলেন সেই ব্যক্তি যিনি দলিলসহ আহকাম জানেন এবং তা থেকে নতুন বিধান বের করতে পারেন (যদি তিনি মুজতাহিদ হন) অথবা ইমামের মত সঠিকভাবে নকল করতে পারেন (যদি মুকাল্লিদ হন)।"*

উপসংহার: মাযহাবী ফিকহে মুফতি হলেন সেতুবন্ধন। তিনি সাধারণ মানুষকে প্রাচীন কিতাবের জটিল আলোচনা থেকে বের করে সহজ ভাষায় শরিয়তের আমলযোগ্য সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। তাই মুফতির পদটি অত্যন্ত আমানতদারিতার দাবি রাখে।

---

৩৫. মাযহাবের স্তরগুলো অধ্যয়নের গুরুত্ব কী? (اذكر أهمية دراسة أطوار المذهب.)

উত্তর: প্রতিটি ফিকহী মাযহাব (হানাফী, মালিকী, শাফেয়ী বা হাম্বলী) প্রতিষ্ঠার পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত বিভিন্ন ঐতিহাসিক পর্যায় বা স্তর (الأطوار) অতিক্রম করেছে। এই স্তরগুলো জানা ফিকহের ছাত্র, গবেষক ও মুফতির জন্য অত্যন্ত জরুরি। মাযহাবের স্তর বা পর্যায়ক্রম অধ্যয়নের গুরুত্ব নিচে আলোচনা করা হলো:

১. **সঠিক ও নির্ভরযোগ্য মত নির্ণয় (Ma'rifat al-Mu'tamad):** মাযহাবের ইতিহাসে বিভিন্ন যুগে ইমামদের মতামতের পরিবর্তন হয়েছে। যেমন ইমাম শাফেয়ীর 'কওল কাদীম' (পুরোনো মত) এবং 'কওল জাদীদ' (নতুন মত)। হানাফী মাযহাবে 'মুতাকাদ্দিমিন' (পূর্ববর্তী) ও 'মুতাআখখিরিন' (পরবর্তী)-এর মতভেদ আছে। স্তরগুলো জানলে বোঝা যায় মাযহাবের শেষ

সিদ্ধান্ত বা 'মুফতা বিহি' কওল কোনটি। নতুবা কেউ বাতিল বা পরিত্যক্ত মতের ওপর আমল করে বিভ্রান্ত হতে পারে।

২. পরিভাষা ও কিতাবের মান জানা: প্রতিটি স্তরে ভিন্ন ভিন্ন কিতাব রচিত হয়েছে। কোনো স্তরের কিতাব কেবল সংকলন ছিল, কোনোটি ছিল যাচাই-বাছাই (Tanqih) বা সম্পাদনার স্তর। মাযহাবের স্তর জানলে বোঝা যায় কোন কিতাবটি ফতোয়ার জন্য বেশি নির্ভরযোগ্য। যেমন—হানাফী মাযহাবে ইমাম মুহাম্মাদের 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ' কিতাবগুলো মাযহাবের ভিত্তি, কিন্তু ফতোয়ার জন্য পরবর্তী যুগের 'ফতোয়ায়ে শামী' বা 'আলমগীরী'র ওপর নির্ভর করা হয়। এই ক্রমধারা না জানলে সঠিক উৎস নির্বাচন অসম্ভব।

৩. মাযহাবের বিকাশ ও নমনীয়তা অনুধাবন: মাযহাব যে কোনো স্থবির বিষয় নয়, বরং যুগের প্রয়োজনে এটি বিকশিত হয়েছে—তা স্তরগুলো পড়লে বোঝা যায়। আসহাবুত তাখরীজ ও আসহাবুত তারজীহ কীভাবে ইমামের উসূল ব্যবহার করে নতুন সমস্যার সমাধান দিয়েছেন, তা জানা যায়। এটি গবেষককে 'ইজতিহাদ ফিল মাযহাব' বা মাযহাবের ভেতরে গবেষণার যোগ্যতা দান করে।

৪. বিভ্রান্তি নিরসন: অনেক সময় বিরোধীরা কোনো মাযহাবের দুর্বল বা বিচ্ছিন্ন কোনো মত (শাজ) তুলে ধরে সমালোচনা করে। মাযহাবের ঐতিহাসিক স্তর জানা থাকলে প্রমাণ করা যায় যে, ওই মতটি মাযহাবের স্বীকৃত মত নয় বা পরবর্তীতে তা সংশোধন করা হয়েছে।

উপসংহার: সারকথা হলো, মাযহাবের স্তর অধ্যয়ন করা মানে ফিকহের ক্রমবিকাশের ইতিহাস জানা। এটি ফিকহের ছাত্রকে অন্ধ অনুকরণ থেকে বের করে সচেতন অনুসরণের (Basirah) পথে নিয়ে যায়। কারী যেমন তাজবীদ ছাড়া কুরআন পড়তে পারে না, তেমনি ফকিহ মাযহাবের স্তর বা 'আতওয়ার' না জেনে সঠিক ফতোয়া দিতে পারেন না।

---

৩৬. হাম্বলী মাযহাবে মৃতের জন্য কুরআন পড়ার বিধান কী? (ما هو حكم قراءة القرآن للميت في المذهب الحنبلي؟)

উত্তর: মৃত ব্যক্তির ঈসালে সওয়াব বা সওয়াব পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে কুরআন তিলাওয়াত করা একটি বহুল আলোচিত বিষয়। হাম্বলী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য মতানুসারে, মৃত ব্যক্তির জন্য কুরআন তিলাওয়াত করা **জায়েজ এবং**

এর সওয়াব মৃতের কাছে পৌঁছে। যদিও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর শুরুর দিকের একটি মতে এটি মাকরুহ বা অপছন্দনীয় ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে তিনি সেই মত থেকে সরে এসে এর বৈধতার ফতোয়া দিয়েছেন।

হাম্বলী মাযহাবের বিশ্লেষণ ও ইতিহাস: শুরুর দিকে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) বলতেন, কবরের পাশে কুরআন পড়া বিদআত। কারণ হিসেবে তিনি বলতেন, এ বিষয়ে সাহাবীদের থেকে কোনো শক্তিশালী আছার তাঁর কাছে পৌঁছায়নি। কিন্তু পরবর্তীতে যখন তিনি মুবাশশির আল-হালাবি (রহ.)-এর মাধ্যমে সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর আমল সম্পর্কে জানতে পারেন, তখন তিনি তাঁর আগের মত প্রত্যাহার করেন। বর্ণিত আছে যে, একদল লোক কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল এবং একজন অন্ধ ব্যক্তি সেখানে কুরআন পড়ছিল। ইমাম আহমদ তাকে নিষেধ করলেন। তখন তাঁর সাথী মুবাশশির আল-হালাবি বললেন, "আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) অসিয়ত করেছিলেন যে, তাঁর দাফনের পর যেন কবরের পাশে সূরা বাকারার শেষ অংশ পড়া হয়।" এ কথা শুনে ইমাম আহমদ বললেন: *"ارْجِعْ فَقُلْ لِلرَّجُلِ يَقْرَأُ"* (তুমি ফিরে যাও এবং ওই লোকটিকে বল সে যেন কুরআন পড়ে।) হাম্বলী ফিকহের বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-মুগনী'-তে ইবনে কুদামা (রহ.) বলেন: *"وَلَا بَأْسَ بِالْقِرَاءَةِ عِنْدَ الْقَبْرِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا دَخَلْتُمُ الْمَقَابِرَ فَاقْرَؤُوا آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ إِنَّ فَضْلَهُ لِأَهْلِ الْمَقَابِرِ"* (কবরের পাশে কুরআন পড়াতে কোনো সমস্যা নেই। ইমাম আহমদ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন: তোমরা যখন কবরস্থানে প্রবেশ করবে, তখন আয়াতুল কুরসি এবং তিনবার সূরা ইখলাস পড়বে। অতঃপর বলবে: হে আল্লাহ! এর সওয়াব কবরবাসীদের পৌঁছে দিন।)

শর্ত ও পদ্ধতি: হাম্বলী ফকিহগণের মতে, কুরআন পড়ার পর দোয়া করা উত্তম। কারণ তিলাওয়াতের পর দোয়া কবুল হয়। পড়ার সওয়াবটি মৃতের রুহে বখশিয়ে দেওয়ার নিয়ত করতে হবে। ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) তাঁর 'কিতাবুর রূহ'-এ লিখেছেন যে, দৈহিক ইবাদত (যেমন নামাজ, রোজা) এবং মালি ইবাদত (দান-সদকা)—উভয়ের সওয়াবই মৃতের কাছে পৌঁছে, ঠিক যেভাবে ঋণ পরিশোধ করলে মৃতের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যায়।

উপসংহার: সুতরাং, হাম্বলী মাযহাবে মৃতের জন্য কুরআন পড়া কেবল জায়েজই নয়, বরং এটি মৃতের উপকারের জন্য একটি উত্তম আমল। তবে এটি করার জন্য

কোনো নির্দিষ্ট দিন বা ক্ষণ নির্ধারণ করা এবং বিনিময় দিয়ে কাউকে দিয়ে পড়ানোকে তাঁরা নিরুৎসাহিত করেছেন।

---

৩৭. হানাফী মাযহাবে মুজতাহিদগণের স্তর কী? (ما هي مراتب المجتهدين في المذهب الحنفي؟)

উত্তর: হানাফী মাযহাবের হাজার বছরের ইতিহাসে অসংখ্য ফকিহ ও আলেম গত হয়েছেন। তাঁদের জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং ইজতিহাদ করার ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে আল্লামা ইবনে কামাল পাশা (রহ.) এবং পরবর্তী উসূলবিদগণ হানাফী ফকিহগণকে ৭টি স্তরে বা 'তবকা'য় বিভক্ত করেছেন। এই স্তরবিন্যাস ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ উচ্চ স্তরের ফকিহদের মত নিম্ন স্তরের ফকিহদের ওপর প্রাধান্য পায়।

হানাফী মুজতাহিদগণের সাতটি স্তর (طبقات الفقهاء):

(১) মুজতাহিদ ফিশ-শর' (مجتهد في الشرع): এটি সর্বোচ্চ স্তর। এই স্তরের ইমামগণ শরিয়তের মূলনীতি বা উসূল নিজেরাই তৈরি করেন এবং সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ থেকে বিধান চয়ন করেন। তাঁরা কারো তাকলীদ করেন না।

- **উদাহরণ:** ইমামুল আজম আবু হানীফা (রহ.)। (অনেকের মতে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদও এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত, তবে আদববশত তাঁদের দ্বিতীয় স্তরে রাখা হয়।)

(২) মুজতাহিদ ফিল-মাযহাব (مجتهد في المذهب): যাঁরা ইমামের উসূল বা মূলনীতি মেনে চলেন, কিন্তু দলিলের ভিত্তিতে নতুন মাসআলা বের করার এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইমামের সাথে দ্বিমত পোষণ করার যোগ্যতা রাখেন।

- **উদাহরণ:** ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.), ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হাসান আশ-শায়বানী (রহ.)।

(৩) মুজতাহিদ ফিল-মাসাইল (مجتهد في المسائل): যাঁরা ইমামের উসূল ও মূল সিদ্ধান্তের বাইরে যান না, কিন্তু যেসব বিষয়ে ইমাম থেকে কোনো ফতোয়া পাওয়া যায় না, সেসব বিষয়ে ইমামের উসূল প্রয়োগ করে নতুন বিধান (তাখরীজ) বের করেন।

- **উদাহরণ:** ইমাম খাসসাফ, ইমাম তাহাবী, ইমাম কারখী, শামসুল আইম্মা হালওয়ানী (রহ.)।

(৪) আসহাবুত তাখরীজ (أصحاب التخريج): যাঁরা ইজতিহাদ করতে পারেন না, কিন্তু ইমামের অস্পষ্ট কোনো কথা বা একাধিক অর্থবোধক উক্তিকে ব্যাখ্যা করে স্পষ্ট করতে পারেন। তাঁরা বলেন, "ইমামের কথার উদ্দেশ্য এই হতে পারে।"

- **উদাহরণ:** ইমাম রাজি (রহ.) এবং ইমাম জাসসাস (রহ.)।

(৫) আসহাবুত তারজীহ (أصحاب الترجيح): যাঁরা ইমামদের থেকে বর্ণিত একাধিক মতের মধ্যে কোনটি শক্তিশালী, কোনটি মানুষের জন্য সহজ এবং কোনটির ওপর ফতোয়া হবে—তা নির্ধারণ করতে পারেন। তাঁরা *'হাজা আওলা'* (এটি উত্তম), *'হাজা আসাহহু'* (এটি অধিক বিশুদ্ধ) শব্দ ব্যবহার করেন।

- **উদাহরণ:** ইমাম আবুল হাসান আল-কুদুরী (রহ.) এবং 'হিদায়া' প্রণেতা বুরহান উদ্দিন আল-মারগিনানী (রহ.)।

(৬) আসহাবুত তাময়ীজ (أصحاب التمييز): যাঁরা মাযহাবের শক্তিশালী, দুর্বল এবং পরিত্যক্ত মতগুলোর মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন। তাঁরা জানেন কোনটি 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ' আর কোনটি 'নাওয়াদির'।

- **উদাহরণ:** 'কানযুদ দাকায়িক'-এর লেখক ইমাম নাসাফী এবং 'আল-মুখতার'-এর লেখক।

(৭) মুকাল্লিদ মাহদ (مقلد محض): যাঁরা ওপরের কোনো কাজই করতে পারেন না, কেবল কিতাব দেখে সঠিক ফতোয়াটি নকল করে মানুষকে জানাতে পারেন। বর্তমান যুগের অধিকাংশ মুফতি এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত।

উপসংহার: এই স্তরবিন্যাস ফিকহের বিশুদ্ধতা রক্ষায় রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করেছে, যাতে অযোগ্য কেউ ইজতিহাদের দাবি করতে না পারে।

---

৩৮. সালাতে উচ্চস্বরে 'আমীন' বলা বা তা নীরবে বলার বিধান সম্পর্কে ইমামগণের মতামত কী? (ما هو حكم الجهر بالتأمين وإخفائه في الصلاة عند الأئمة؟)

উত্তর: নামাজে সূরা ফাতিহা শেষ করার পর 'আমীন' (অর্থ: হে আল্লাহ কবুল করুন) বলা সুন্নাত। তবে এই আমীন উচ্চস্বরে (জাহরি) বলা হবে নাকি নিম্নস্বরে (সিররি) বলা হবে, এ নিয়ে ইমামগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ মতভেদ রয়েছে। হানাফী ও মালিকী মাযহাবের বিপরীতে শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের মত ভিন্ন।

১. হানাফী ও মালিকী মাযহাবের মত (নীরবে বলা): ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এবং ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে, ইমাম এবং মুক্তাদি উভয়ের জন্য 'আমীন' **নিম্নস্বরে বা মনে মনে বলা সুন্নাত**। উচ্চস্বরে আমীন বলা মাকরুহ বা অনুত্তম (মালিকী মতে সুন্নাত পরিপন্থী)।

- **দলিল:** ১. আল্লাহ তায়ালা বলেন: *"ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً"* (তোমরা তোমাদের রবকে ডাকো কাকুতি-মিনতি করে এবং গোপনে।) [সূরা আ'রাফ: ৫৫] যেহেতু 'আমীন' একটি দোয়া, তাই আয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী এটি গোপনে বা নীরবে করাই উত্তম। ২. হাদীস: হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে নামাজ পড়েছি। তিনি যখন 'গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দাল্লিন' বললেন, তখন 'আমীন' বললেন এবং আওয়াজ নিচু করলেন (আখফা বিহা সাওতাহু)। [মুসনাদে আহমদ, মুস্তাদরাকে হাকিম] ৩. কিতাবুল্লাহর আদব হলো, যেহেতু সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত, তাই তা উচ্চস্বরে; আর আমীন দোয়া, তাই তা নিম্নস্বরে। যেমন নামাজের সানা, তাশাহহুদ ও অন্যান্য দোয়া নীরবে পড়া হয়।

২. শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের মত (উচ্চস্বরে বলা): ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর মতে, যে নামাজে ক্বিরাত উচ্চস্বরে পড়া হয় (ফজর, মাগরিব, এশা), সেখানে ইমাম ও মুক্তাদি উভয়ের জন্য **উচ্চস্বরে 'আমীন' বলা সুন্নাত**।

- **দলিল:** ১. হাদীস: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: *"إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا"* (ইমাম যখন আমীন বলে, তোমরাও আমীন বল।) [সহীহ বুখারী ও মুসলিম] শাফেয়ীগণ বলেন, ইমাম আমীন বললেই কেবল মুক্তাদিরা জানবে কখন আমীন বলতে হবে, যা উচ্চস্বরে বলার ইঙ্গিত দেয়। ২. অপর হাদীসে এসেছে: *"রাসূলুল্লাহ (সা.) আমীন বলতেন এবং আওয়াজ এত উঁচু করতেন যে পেছনের কাতারের লোকেরাও শুনতে পেত।"* [আবু দাউদ] তাঁরা বলেন, ওয়াইল

ইবনে হুজরের হাদীসে 'নিচু করা'র অর্থ হলো ক্বিরাতের তুলনায় আওয়াজ কিছুটা ভিন্ন করা, একেবারে নিঃশব্দ করা নয়।

উপসংহার: উভয় পক্ষের কাছেই সহীহ হাদীসের দলিল রয়েছে। হানাফী মাযহাবে নীরবে বলা 'আফজাল' বা উত্তম মনে করা হয় দোয়ার আদব হিসেবে। আর শাফেয়ী মাযহাবে উচ্চস্বরে বলাকে সুন্নাত মনে করা হয় তালীম বা শিক্ষার জন্য। এটি মুস্তাহাব পর্যায়ের ইখতিলাফ, তাই এ নিয়ে মসজিদে হট্টগোল করা বা একে অপরের নামাজ বাতিল মনে করা অজ্ঞতার পরিচায়ক।

---

৩৯. খারাজ (ভূমি রাজস্ব)-এর যাকাতের বিধান কী? (ما هو حكم زكاة الخراج؟)

উত্তর: ইসলামী রাষ্ট্রে ভূমির ওপর দুই ধরনের কর বা হক ধার্য হয়: একটি হলো 'উশর' (উৎপাদিত ফসলের যাকাত বা এক-দশমাংশ) এবং অন্যটি হলো 'খারাজ' (ভূমির ওপর ধার্যকৃত রাজস্ব বা ট্যাক্স)। কোনো জমি যদি 'খারাজি' হয় (অর্থাৎ অমুসলিমদের থেকে বিজিত জমি যা তাদের হাতেই রাখা হয়েছে এবং রাষ্ট্র তার ওপর নির্দিষ্ট কর আরোপ করেছে), তবে সেই জমির ফসলের ওপর যাকাত বা উশর দিতে হবে কি না—এ নিয়ে ফকিহগণের মধ্যে বড় ধরনের মতপার্থক্য রয়েছে।

হানাফী মাযহাবের বিধান (ইমাম আবু হানীফার মত): ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ মতানুসারে, **'খারাজ' এবং 'উশর' একই জমিতে একত্র হতে পারে না।** অর্থাৎ, কোনো জমির ওপর যদি রাষ্ট্র 'খারাজ' বা রাজস্ব ধার্য করে, তবে সেই জমির ফসলের ওপর আর 'উশর' বা যাকাত ওয়াজিব হবে না।

- **হানাফী মূলনীতি:** *"لَا يَجْتَمِعُ عُشْرٌ وَخَرَاجٌ فِي أَرْضٍ مُسْلِمٍ"* (কোনো মুসলিমের জমিতে উশর ও খারাজ একত্র হয় না)।
- **যুক্তি:** খারাজ এবং উশর—উভয়টিই ভূমির উৎপাদন বা ভূমির ক্ষমতার ওপর ধার্যকৃত হক। একটি মালের ওপর একই কারণে দুটি হক ধার্য করা জুলুম বা দ্বিত্ব (Sullat) হয়ে যায়। তাই খারাজ দিলে যাকাত (উশর) মাফ হয়ে যাবে।

- তবে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.)-এর মতে, খারাজ ও উশর একত্র হতে পারে। কিন্তু ফতোয়া ইমাম আবু হানীফার মতের ওপরই দেওয়া হয় যে, খারাজি জমির ফসলে যাকাত নেই।

অন্যান্য মাযহাবের (জুমহুর) বিধান: ইমাম মালিক, শাফেয়ী, আহমদ এবং হানাফী মাযহাবের 'সাহিবাইন'-এর মতে, **খারাজি জমিতে উশর এবং খারাজ উভয়টিই ওয়াজিব।**

- **যুক্তি: ১. ভিন্ন ভিন্ন হক:** 'খারাজ' হলো ভূমির ভাড়া বা নিরাপত্তার কর (যা রাষ্ট্রের প্রাপ্য), আর 'উশর' হলো ফসলের যাকাত (যা আল্লাহ ও গরিবের প্রাপ্য)। দুটি ভিন্ন খাতের হক একত্র হতে বাধা নেই। ২. **দলিল:** আল্লাহ তায়ালা ফসলের যাকাত ফরজ করেছেন সাধারণভাবে: *"وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ"* (এবং আমি যা তোমাদের জন্য ভূমি থেকে উৎপাদন করি, তা থেকে ব্যয় কর।) [সূরা বাকারা: ২৬৭] এখানে উশরি বা খারাজি জমির পার্থক্য করা হয়নি। তাই খারাজ দিলেও ফসলের যাকাত (উশর) আদায় করতে হবে।

উপসংহার: হানাফী মাযহাবের অনুসারীদের জন্য, যদি তাদের জমি 'খারাজি' হয় (যেমন বর্তমানে অনেক দেশে জমির খাজনা বা ট্যাক্স দিতে হয়), তবে ইমাম আবু হানীফার মত অনুযায়ী আলাদা করে ফসলের যাকাত (উশর) দিতে হবে না। কিন্তু জুমহুরের মতে এবং সতর্কতার খাতিরে ট্যাক্স দেওয়ার পরও ফসলের যাকাত (১০% বা ৫%) আদায় করা অধিকতর নিরাপদ ও তাকওয়ার পরিচায়ক।

---

৪০. একই বিধানে ফিকহী মাযহাবগুলোর ভিন্নতার কারণ কী? (ما هو سبب اختلاف المذاهب الفقهية في حكم واحد؟)

উত্তর: একই কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণ করা সত্ত্বেও ফিকহী মাযহাবগুলোর (হানাফী, মালিকী, শাফেয়ী, হাম্বলী) মধ্যে মাসআলা-মাসাইলের ক্ষেত্রে যে ভিন্নতা দেখা যায়, তা কোনো বিরোধ বা দলাদলি নয়; বরং তা বুঝ ও গবেষণার ভিন্নতা। শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহ.) তাঁর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' গ্রন্থে এবং অন্যান্য উসূলবিদগণ ইখতিলাফ বা মতভেদের প্রধান কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন:

(১) শব্দের অর্থের ভিন্নতা (الاشتراك اللفظي): কুরআন বা হাদীসে ব্যবহৃত কোনো কোনো শব্দ একাধিক অর্থবোধক (মুশতারাক) হতে পারে।

- **উদাহরণ:** কুরআনে তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দত সম্পর্কে বলা হয়েছে: *"ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ"* (তিন কুরু)। আরবিতে 'কুরু' (قُرْء) শব্দের অর্থ 'ঋতুস্রাব' (হায়েজ) আবার 'পবিত্রতা' (তুহুর)—উভয়ই হয়।
  - হানাফীগণ অর্থ নিয়েছেন: হায়েজ বা মাসিক।
  - শাফেয়ীগণ অর্থ নিয়েছেন: তুহুর বা পবিত্রতা। উভয় পক্ষই সঠিক, কিন্তু ভাষাগত কারণে সিদ্ধান্তে ভিন্নতা এসেছে।

(২) হাদীস পৌঁছানো বা না পৌঁছানো (بلوغ الحديث): কখনো কখনো কোনো ইমামের কাছে একটি হাদীস পৌঁছেছে, কিন্তু অন্যের কাছে তা পৌঁছেনি। যার কাছে হাদীসটি পৌঁছেনি, তিনি কিয়াস বা অন্য দলিলে ফতোয়া দিয়েছেন।

- **উদাহরণ:** রুকুতে যাওয়ার সময় হাত তোলা (রফ'উল ইয়াদাইন)। কেউ কেউ হাত তোলার হাদীস পেয়েছেন এবং আমল করেছেন, কেউ কেউ তা মানসুখ হওয়ার হাদীস বা সাহাবীর আমল দেখে হাত তোলা বর্জন করেছেন।

(৩) হাদীসের মান ও শর্তে ভিন্নতা (شروط قبول الحديث): হাদীস সহীহ হওয়ার বা আমলযোগ্য হওয়ার শর্ত ইমামদের নিকট ভিন্ন ভিন্ন।

- **হানাফী উসূল:** খবরে ওয়াহিদ (একক বর্ণনা) যদি কুরআনের আম (সাধারণ) আয়াতের বিরোধী হয়, তবে তা গ্রহণ করা হয় না।
- **শাফেয়ী উসূল:** সনদ সহীহ হলেই খবরে ওয়াহিদ গ্রহণ করা হয় এবং তা দিয়ে কুরআনের আয়াত নির্দিষ্ট (Takhsis) করা যায়।
- **মালিকী উসূল:** যদি কোনো হাদীস মদীনার আমলের (আমালু আহলিল মদীনা) বিরোধী হয়, তবে হাদীসটি সহীহ হলেও ইমাম মালিক তা আমলযোগ্য মনে করেন না।

(৪) দলিলের অগ্রাধিকার (الترجيح بين الأدلة): যখন দুটি দলিল বাহ্যিকভাবে সাংঘর্ষিক হয়, তখন কোনটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে—এ নিয়ে মতভেদ হয়। কেউ 'কিয়াস'কে দুর্বল হাদীসের ওপর প্রাধান্য দেন (ইমাম মালিক), আবার কেউ দুর্বল হাদীসকে কিয়াসের ওপর প্রাধান্য দেন (ইমাম আহমদ)।

উপসংহার: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: *“إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ”* (বিচারক যখন ইজতিহাদ করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছান, তখন তিনি দুটি সওয়াব পান। আর ভুল করলে একটি সওয়াব পান।) [সহীহ বুখারী] সুতরাং, এই মতভেদগুলো উম্মতের জন্য রহমত এবং প্রশস্ততা (Tawsi'ah), বিভ্রান্তি নয়।